



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: FAHRIZAL, S.I.K
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 41 tahun / 25 September 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: POLRES LOMBOK TENGAH /Jalan Bantan Nomor 39 A, Kec. Medan Tembung, Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Anggota Polri

Terdakwa FAHRIZAL, S.I.K ditangkap tanggal 04 April 2018 lalu ditahan dalam
Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan,
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Pembantaran Nomor : SP.Han/111.9/IV/2018 Ditreskrimum, sejak tanggal 16 April 2018;
3. Perpanjangan Penahanan, sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan 22 September 2018;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2018 sampai dengan 24 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;

9. Perpanjangan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

10. Perpanjangan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum, dkk, para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HASRUL BENNY HARAHAP & REKAN" alamat Kantor di Jalan. Sei Galang No. 5, Kota Medan – 20154, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 18 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara Pidana Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan Terdakwa serta meneliti barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak dipertanggungjawabkan pidana dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paronoid);
- Agar terdakwa dimasukan atau dirawat di Rumah Sakit Jiwa;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor : 606831Merk CDS warna silver gagang warna coklat;
 - 6 (enam) butir selongsong peluru;
 - 6 (enam) butir proyektil peluru masing-masing, 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara, 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tubuh korban dan 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor : SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017;

Diserahkan kepada Kepolisian Sumatera Utara;

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bergaris;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidoi) bertanggal 24 Januari 2019 yang mana dalam pleidoinya tersebut, Penasehat hukum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikannya tersebut Penasehat Hukum membuat analisa yuridis terhadap dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Rek.Perk: PDM-733/Epp.2/09/2018 atas nama terdakwa Fahrizal, S.Ik, yang pada pokoknya Penasehat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum atas hal-hal yang diuraikan dalam Surat Tuntutan yang untuk singkatnya putusan ini, maka yang tertera dalam Surat Tuntutan dan Pleidoi tersebut dianggap selengkapannya telah termuat disini, selanjutnya Penasehat Hukum berkesimpulan, yaitu:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Jumingan yang menyebabkan hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penembakan tersebut bukanlah suatu unsur kesengajaan akan tetapi terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya gangguan kejiwaan berat dengan diagnosis *skizofrenia paranoid*, sehingga penderita *skizofrenia paranoid* tersebut yang tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar serta terdakwa tidak dapat membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi, oleh karenanya berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUH Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi yuridis yang dikemukakan dalam pleidoi tersebut, Penasehat Hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1..Menyatakan perbuatan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dikarenakan terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paranoid) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat 1 KUHPidana;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Fahrizal, S.IK dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas replik tersebut Penasehat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya semula;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM.733/Epp.1/09/2018 tanggal 05 September 2018, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa FAHRIZAL, S.IK, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya diruang tamu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Heni Wulandari (istri korban Juminan) sedang berada didalam kamar bersama dengan saksi Sukartini (ibu kandung saksi dan terdakwa di rumah saksi Sukartini di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan, mendengar terdakwa datang bersama dengan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa) dari Lombok dengan tujuan untuk menjenguk / melihat saksi Sukartini yang baru sembuh sakit dengan mengatakan "Assalamualaikum" lalu dijawab korban Juminan Juminan "Waalaiumsalam" lalu saksi Sukartini mengatakan kepada korban Juminan "Juan, itu kayak suara abangmu (terdakwa) buka pintu dulu", lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menemui saksi Sukartini dan mengajak saksi Sukartini untuk keruangan tamu lalu terdakwa menuntun saksi Sukartini dan duduk dikursi panjang jepara sedangkan saksi Heni Wulandari membuat teh lalu saksi Heni Wulandari letakkan diatas meja di depan saksi Sukartini dan terdakwa, sedangkan korban Juminan duduk di kursi jepara sambil menonton televisi dan saksi Heni Wulandaro berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu kamar samping televisi, pada saat itu saksi Sukartini duduk bersama dengan terdakwa lalu terdakwa mengusuk tangan dan punggung saksi Sukartini dan saat itu terdakwa dan saksi Sukartini sempat difoto oleh saksi Maya Safira Harahap untuk dikirimkan ke group WA keluarga dan 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba terdakwa berdiri lalu mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa berjalan tepatnya didepan saksi Sukartini lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian muka / kepala ibu saksi untuk melakukan penembakan, lalu korban Jumingan mendatangi terdakwa dan mengatakan "Jangan bang, jangan bang, itu mamak" namun saat itu terdakwa berpaling kepalanya ke arah korban Jumingan sambil menodongkan senjata apinya ke arah kepala korban Jumingan sehingga korban Jumingan mundur ke belakang dan terduduk di kursi jepara di depan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan "jangan bang, jangan bang", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke kepala / dahi korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban Jumingan terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menembakkan ke arah selangkangan kiri dan kanan korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menembak kepala / ubun-ubun korban Jumingan sebanyak 1 (satu) kali dan melihat korban Jumingan ditembak terdakwa, kemudian saksi Heni Wulandari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat didalam kamar saksi Heni Wulandari mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi tidak mengetahui bagian mana ditembak terdakwa ke tubuh korban Jumingan dan beberapa menit kemudian saksi keluar dari dalam kamar setelah mendengar suara tetangga yang datang ke rumah dan saksi Heni Wulandari melihat korban Jumingan sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah sedangkan saksi Sukartini dan terdakwa sudah tidak ada dirumah. berdasarkan VISUM ET REPERTUM pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 perihal permintaan otopsi dan hasil pemeriksaan mayat an. JUMINGAN yang diperiksa dan ditandangi oleh dr. H. MISTAR RINTONGA,Sp.F berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat an JUMINGAN dijumpai luka tembak masuk I,II,III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (inguinal) kanan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menembus ke kantong pelir (skrotum) kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V), dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri Pemeriksaan dalam dijumpain pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Juminan adalah akibat luka tembak I,II,III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV,V.VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak. Atas perbuatan terdakwa membuat korban Juminan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHRIZAL,Sik, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan tepatnya diruang tamu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati", dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib pada saat saksi Heni Wulandari (istri korban Juminan) sedang berada didalam kamar bersama dengan saksi Sukartini (ibu kandung saksi dan terdakwa di rumah saksi Sukartini di di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan, mendengar terdakwa datang bersama dengan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa) dari Lombok yang bertugas sebagai Wakapolres Lombok dengan tujuan untuk menjenguk / melihat saksi Sukartini yang baru sembuh sakit dengan mengatakan "Assalamualaikum" lalu dijawab korban Juminan Juminan "Walaikumsalam" lalu saksi Sukartini mengatakan kepada korban Juminan "Juan, itu kayak suara abangmu (terdakwa) buka pintu dulu", lalu tidak berapa lama kemudian terdakwa masuk kedalam kamar menemui saksi Sukartini dan mengajak saksi Sukartini untuk keruangan tamu lalu terdakwa menuntun saksi Sukartini dan duduk dikursi panjang jepara sedangkan saksi Heni Wulandari membuat teh lalu saksi Heni Wulandari letakkan diatas meja

Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



di depan saksi Sukartini dan terdakwa, sedangkan korban Jumingan duduk di kursi jepara sambil menonton televisi dan saksi Heni Wulandaro berdiri didepan pintu kamar samping televisi, pada saat itu saksi Sukartini duduk bersama dengan terdakwa lalu terdakwa mengusuk tangan dan punggung saksi Sukartini dan saat itu terdakwa dan saksi Sukartini sempat difoto oleh saksi Maya Safira Harahap untuk dikirimkan ke group WA keluarga dan 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa berdiri lalu mengambil senjata api miliknya dari kantong celana sebelah kanannya kemudian terdakwa berjakan tepatnya didepan saksi Sukartini lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa mengarahkan senjata api yang dipegangnya ke bagian muka / kepala ibu saksi untuk melakukan penembakan, lalu korban Jumingan mendatangi terdakwa dan mengatakan "Jangan bang, jangan bang, itu mamak" namun saat itu terdakwa berpaling kepalanya ke arah korban Jumingan sambil menodongkan senjata apinya ke arah kepala korban Jumingan sehingga korban Jumingan mundur ke belakang dan terduduk di kursi jepara di depan televisi sambil kedua tangannya memohon dan mengatakan "jangan bang, jangan bang", namun terdakwa tidak menghiraukannya dan menembakkan senjata api tersebut ke kepala / dahi korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak 1 (satu) meter dan korban Jumingan terjatuh ke lantai lalu terdakwa kembali menembakkan ke arah selangkangan kiri dan kanan korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali, lalu menembak kepala / ubun-ubun korban Jumingan sebanyak 1 (satu) kali dan melihat korban Jumingan ditembak terdakwa, kemudian saksi Heni Wulandari masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu kamar dan pada saat didalam kamar saksi Heni Wulandari mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, namun saksi tidak mengetahui bagian mana ditembak terdakwa ke tubuh korban Jumingan dan beberapa menit kemudian saksi keluar dari dalam kamar setelah mendengar suara tetangga yang datang ke rumah dan saksi Heni Wulandari melihat korban Jumingan sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah sedangkan saksi Sukartini dan terdakwa sudah tidak ada dirumah dimana seharusnya terdakwa tidak boleh membawa senjata api ke rumah. Berdasarkan VISUM ET REPERTUM pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 perihal permintaan otopsi dan hasil pemeriksaan mayat an. JUMINGAN yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. H. MISTAR RINTONGA, Sp.F berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat a.n JUMINGAN dijumpai luka tembak masuk I,II,III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar



anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (inguinal) kanan yang menembus ke kantong pelir (skrotum) kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V), dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri Pemeriksaan dalam dijumpain pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Jumingan adalah akibat luka tembak I,II,III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV,V,VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak. Atas perbuatan terdakwa membuat korban Jumingan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi) tanggal 08 Oktober 2018 yang mana Penasehat Hukum pada Nota Pembelaan setelah mengemukakan pendapat para Ahli serta menguraikan pasal 44 ayat (1), (2) KUHPidana dengan melampirkan surat-surat terkait dengan eksepsinya, kemudian menghubungkannya pada uraian surat dakwaan Penuntut Umum No.Rek Perkara: PDM-733/Epp.1/09/2018, tanggal 05 September 2018 atas nama terdakwa Fahrizal, S.Ik, kemudian Penasehat Hukum mengemukakan pendapat pada intinya yaitu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada terdakwa atas perbuatannya karena adanya gangguan kejiwaan yang dialami terdakwa, kemudian memohonkan supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi (Nota pembelaan) Penasehat Hukum terdakwa FAHRIZAL, S.I.K tersebut;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg. Perkara : PDM.733/Epp.1/09/2018 tanggal 05 September 2018 atas nama terdakwa FAHRIZAL,S.I.k, telah disusun secara tidak cermat, jelas dan lengkap, sehingga menjadi kabur /Obscur libel oleh karena itu batal demi hukum;



3. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Nomor Reg. Perkara: PDM.733/Epp.1/09/2018 tertanggal 05 September 2018 atas nama terdakwa FAHRIZAL, S.I.K harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya disebabkan pada saat itu terganggu jiwanya karena penyakit (Ziekelijke Sporing) atau dengan kata lain karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHP, Hakim harus menyatakan terdakwa FAHRIZAL, S.I.K tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;
4. Membebaskan terdakwa FAHRIZAL, S.I.K dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 September 2018 tersebut;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan terdakwa FAHRIZAL, S.I.K dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis bertanggal 15 Oktober 2018, yang mana Jaksa Penuntut Umum mengemukakan tanggapan bahwa dalam berkas perkara terdapat surat keterangan Observasi dari Ahli Kejiwaan Dr. Paskawani Siregar, SPK dari Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem menyebutkan pasien *Skizofrenia Paranoid* (menderita gangguan jiwa berat), tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun sehubungan dengan perkara ini tetap kami limpahkan ke Pengadilan dan menurut pendapat kami untuk membuktikan terdakwa mengalami gangguan jiwa atau tidak hanya dapat diketahui kebenarannya apabila terdakwa benar tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana dalam surat dakwaan kami, maka harus dibuktikan dulu dipersidangan dan dapat mendengar pendapat Ahli Pidana sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (2) KUHP, Hakim lah yang berkuasa menentukan tentang dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasehat Hukum tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 22 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut persidangan perkara ini dilanjutkan yang mana Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor : 606831 Merk CDS warna silver gagang warna coklat;
- 6 (enam) butir selongsong peluru;
- 6 (enam) butir proyektil peluru masing-masing;
- 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara;
- 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditubuh korban dan 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;
- 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor : SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017;
- 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bergaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selain mengajukan barang bukti tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yaitu:

1. Saksi SUKARTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa Fahrizal;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak ke-3 (tiga) dari 5(lima) bersaudara;
 - Bahwa suami saksi yaitu bernama Muhammad Nazir (Alm), dan saksi mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu bernama Cahyadi, Suyanti, Fahrizal, Juliana dan Heni Wulandari;
 - Bahwa saksi Heni Wulandari adalah anak saksi yang ke-5 (lima);
 - Bahwa saksi Heni Wulandari dan Jumingan (korban) sebagai suami istri mempunyai seorang anak berusia $\pm$ 2 (dua) tahun yang mana suami isteri tersebut tinggal serumah bersama saksi Sukartini di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D Kel. Banten Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
 - Bahwa yang mengurus saksi sehari-hari adalah saksi Heni Wulandari bersama Jumingan dan anak saksi lainnya sering mengunjungi saksi ke rumah saksi Sukartini serta ikut membantu saksi;
 - Bahwa hubungan kekeluargaan saksi dengan Jumingan (korban) serta dengan semua anak saksi tidak ada permasalahan selama ini;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 wib di rumah saksi tepatnya di ruang tamu di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kel. Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan telah terjadi penembakan terhadap Juminan (korban) yang dilakukan terdakwa Fahrizal dengan menggunakan senjata api (pistol) miliknya mengakibatkan Juminan (korban) meninggal seketika di tempat kejadian perkara;
- Bahwa selama ini tidak ada perselisihan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa Fahrizal pernah berguru kepada seorang Paranormal dari Surabaya yang saksi tidak kenal, dan sejak itu terdakwa Fahrizal mulai berperilaku aneh yaitu mau mengumpulkan benda-benda antik yang dianggapnya sebagai kramat seperti keris dan benda-benda lainnya;
- Bahwa pikiran terdakwa Fahrizal pun mulai terganggu sejak tahun 2014, karena itu pihak keluarga beberapa kali membawa Terdakwa Fahrizal berkonsultasi pada Dr. Mustafah selaku dokter Psykiater berpraktek di Jalan Yos Cokroaminoto Medan;
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa bersama istrinya melaksanakan umroh ke Mekah;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 19.00 wib, saksi sedang berbaring dalam kamar tidur ditemani saksi Heni Wulandari (isteri korban) di rumah saksi di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa pada saat saksi baringan tersebut, saksi mendengar suara Terdakwa Fahrizal mengatakan "Assalamualaikum", lalu dijawab Juminan "Walaikumsalam";
- Bahwa kemudian saksi mengatakan kepada Juminan "Juan, itu kayak suara abang mu Fahrizal, buka dulu pintu", setelah Pintu Rumah dibukakan, Juminan (korban) mempersilahkan Terdakwa Fahrizal bersama isteri terdakwa (Maya Safira Harahap) masuk ke dalam rumah saksi, kemudian Terdakwa Fahrizal segera mendatangi saksi Sukartini ke dalam kamar saksi Sukartini yang sedang baringan di dalam kamar tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi ke ruang tamu;
- Bahwa saksi Sukartini dari dalam kamar ke ruangan tamu dituntun Terdakwa, lalu saksi didudukkan di kursi panjang Jepara oleh Terdakwa FAHRIZAL yang mana Terdakwa juga duduk di kursi Jepara tersebut pada posisi sebelah kanan saksi, sedangkan saksi HENI WULANDARI



(isteri korban) duduk sebentar di kursi sebelah kiri saksi lalu pergi ke dapur siapkan minuman, sementara korban duduk dekat kursi saksi dengan posisi bersebelahan kursi sambil korban menonton acara Televisi;

- Bahwa selanjutnya saksi Heni Wulandari datang dari dapur membawa minuman dan buah yang diletakkan di atas meja depan saksi dan terdakwa FAHRIZAL, setelah itu saksi Heny Wulandari berdiri dekat pintu kamar, sedangkan isterinya Terdakwa yaitu Maya Safira Harahap juga ada di dalam ruang tamu tersebut;
- Bahwa saat saksi Sukartini duduk bersama Terdakwa FAHRIZAL, sambil Terdakwa Fahrizal mengusut punggung dan tangan saksi Sukartini sementara isteri Fahrizal yaitu Maya Safira Harahap memfoto saksi dan Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib saksi selagi duduk-duduk tiba-tiba saksi melihat raut wajah Terdakwa berubah dan matanya memerah melotot serta terdakwa FAHRIZAL tiba-tiba berdiri melangkah ke depan saksi Sukartini, lalu terdakwa spontan mengambil senjata api (Pistol) dari kantong celana sebelah kanannya, dan Pistol tersebut langsung diacungkan /ditodongkan kearah kepala saksi Sukartini untuk melakukan penembakan;
- Bahwa melihat keadaan itu Jumingan (korban) pun langsung berdiri dan mengatakan "Jangan Bang, jangan Bang, itu Mamak", kemudian Terdakwa berpaling kepalanya menghadap korban sambil menodongkan Pistol tersebut kearah kepala korban jumingan sehingga Jumingan mundur dan terduduk di kursi sambil dengan kedua tangannya memohon pada terdakwa "Jangan Bang, jangan Bang";
- Bahwa terdakwa tidak menghiraukan permohonan korban, dan terdakwa langsung menembakkan Pistolnya ke kepala korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 1 (satu) meter, sehingga korban Jumingan jatuh /terkapor di lantai ruang tamu serta secara beruntun terdakwa kembali menembak pada selangkangan paha korban 2(dua) kali dan menembak ubun-ubun kepala korban 1(satu) kali, pada perut 1(satu) kali mengakibatkan korban tersebut meninggal di tempat kejadian perkara pada saat itu;
- Bahwa melihat kejadian penembakan tersebut saksi Heni Wulandari langsung lari bersembunyi membawa anaknya ke dalam kamar



sedangkan isteri Terdakwa lari keluar rumah, sementara saksi tetap duduk di kursi Jepara panjang tersebut;

- Bahwa selesai menembak tersebut, terdakai masih memegang Pistol melihat kearah kanan dan kirinya seperti keasukan, lalu saksi mengajak terdakwa keluar rumah dan langsung pergi ke kantor Polisi melaporkan kejadian penembakan tersebut dan menyerahkan pistolnya kepada Petugas Polisi di kantor Kepolisian;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa dan juga pihak orang tua kandung korban sangat menyesali kejadian perkara, serta semua keluarga kedua belah pihak telah memaafkan perbuatan terdakwa karena pihak keluarga berfikir penembakan yang dilakukan terdakwa bukan atas kesadarannya sendiri tetapi karena adanya penyakit kelainan jiwa Terdakwa serta kematian korban pun tidak dikehendaki atau bukan menjadi tujuan terdakwa Fahrizal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan begitu saja;

2. Saksi HENI WULANDARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah isteri korban JUMINGAN dan sebagai anak yang ke- 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dari kedua orang tua saksi yang bernama SUKARTINI (ibu saksi) dan bapak saksi bernama Alm. MUHAMMAD NAZIR;
- Bahwa anak pertama /ke- 1 (satu) dari orang tua saksi bernama CAHYADI, anak ke - 2 (dua) SUYANTI, anak ke- 3 (tiga) FAHRIZAL, anak ke- 4 (empat) JULIANA dan anak ke- 5 (lima) adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menikah dengan JUMINGAN (korban) pada tanggal 15 Mei 2015 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama REZA FAHLEVI yang sekarang masih berusia 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi setelah berumah tangga dengan JUMINGAN, saksi bersama JUMINGAN tinggal serumah dengan saksi SUKARTINI (ibu saksi Heni Wulandari) di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D, Kel.Banten, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa tadinya Jumingan (korban) bekerja sebagai Karyawan swasta di CV .SINAR ACEH di Jalan Bulan Kota Medan;
- Bahwa pada hari Rabu tagggal 04 April 2018, sekitar pukul 20.30 wib, di dalam rumah ibu saksi tepatnya di ruang tamu di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D, Kel..Banten, Kec. Medan Tembung,, Kota Medan telah terjadi penembakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Jum,ingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penembakan itu, saksi bersama saksi Sukartini dan anak saksi sedang berada di dalam kamar tidur tersebut dan ketika itu saksi mendengar sapaan suara abang kandung saksi bernama FAHRIZAL (terdakwa) yang datang bersama istrinya yaitu MAYA SAFIRA HARAHAP, yang menyapa "Assalamualaikum", lalu dijawab JUMINGAN (korban) "Walaikumsalam", lalu ibu saksi mengatakan kepada JUMINGAN yang sedang nonton Televisi di ruang tamu, "Juan, itu kayak suara abang mu (FAHRIZAL), buka dulu pintu";
- Bahwa korban kemudian membukakan pintu rumah dan setelah terdakwa FAHRIZAL bersama isterinya masuk ke dalam rumah, terdakwa segera menjumpai ibunya (saksi Sukartini) ke dalam kamar ibunya, lalu Terdakwa FAHRIZAL mengajak dan menuntun ibu saksi menuju ruang tamu dan duduk berdempetan di kusi panjang Jepara di ruang tamu, sedangkan saksi duduk sebentar di kursi tamu dekat korban, setelah itu saksi ke dapur menyiapkan teh dan buah naga lalu membawanya ke ruang tamu diletakkan di meja depan ibu saksi dan FAHRIZAL, dan ketika itu korban JUMINGAN sedang menonton Televisi duduk di kursi di sebelah terdakwa;
- Bahwa ketika ibu saksi (SUKARTINI) dan terdakwa duduk di kursi panjang Jepara yang mana Terdakwa sambil mengusuk tangan dan punggung ibu saksi, keadaan itu sempat difoto oleh istrinya FAHRIZAL (Maya Safira Harahap) untuk dikirim ke Group Whatshap keluarga guna memberitahukan bahwa FAHRIZAL bersama ibunya sedang berada di Medan;
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi meletakkan minuman dan buah naga di meja di depan terdakwa serta telah difoto tersebut, yaitu sekitar pukul 20.30 wib tiba-tiba saksi melihat raut wajah terdakwa FAHRIZAL berubah seperti marah dan matanya memerah, lalu terdakwa melangkah ke depan saksi Sukartini serta tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah senjata api (pistol) dari kantong celananya sebelah kanan, selanjutnya pistol ditodongkan terdakwa kearah muka ibunya dari jarak dekat sekitar 1 (satu) meter serta akan melakukan penembakan;
- Bahwa melihat keadaan itu suami saksi (korban JUMINGAN) langsung berdiri dari kursinya dan mengatakan: "Jangan Bang, jangan Bang, itu Mamak", dan mendengar suara korban tersebut, terdakwa FAHRIZAL berpaling kepalanya kearah korban JUMINGAN dengan menodongkan pistol ditangan kanannya ke arah kepala korban JUMINGAN dari jarak

Halaman 14 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 1 (satu) meter sehingga korban JUMINGAN karena takut lalu mundur hingga terduduk di kursi ruang tamu dan dengan kedua belah tangannya memohon pada Terdakwa "Jangan Bang, jangan Bang";

- Bahwa terdakwa FAHRIZAL tidak menghiraukan ucapan korban dan langsung saja menembakkan pistolnya kena ke kepala korban JUMINGAN sebanyak 2 (dua) kali yang kejadian penembakan tersebut saksi melihat sendiri sehingga saksi ketakutan dan sambil menggendong anaknya lari ke kamar lalu menutupnya dan sewaktu saksi lari ke dalam kamar, saksi masih mendengar beberapa kali lagi letusan senjata api (Pistol);
- Bahwa kejadian penembakan tersebut sangat singkat dan tidak berapa lama setelah penembakan itu anggota kepolisian dan banyak orang berdatangan ke rumah, sedangkan terdakwa dan saksi Sukartini sudah tidak ada lagi di dalam rumah, saat itu saksi mendapati/melihat suami saksi dalam keadaan berlumuran darah terkapar di atas lantai ruang tamu dengan beberapa luka tembakan pada bagian Kepala, perut dan selangkangannya serta waktu itu korban sudah meninggal;
- Bahwa kemudian pihak Kepolisian membawa korban ke Rumah Sakit untuk diotopsi;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah atau pertengkaran antara saksi dengan terdakwa, juga antara terdakwa dengan korban, bahkan korban telah dianggap terdakwa sebagai adek kandungnya sendiri;
- Bahwa benar pada tahun 2014 terdakwa mengalami sakit kejiwaan yaitu pada malam takbiran tahun 2014, pada waktu itu terdakwa datang ke rumah saksi tiba-tiba terdakwa mengacak isi rumah lalu mengumpulkan semua benda yang berwarna hitam yang ada di rumah dan membakarnya karena terdakwa menganggap yang berwarna hitam adalah jahat yang dapat membahayakan dirinya dan keluarganya;
- Bahwa setelah kejadian itu pihak keluarga pernah membawa terdakwa berobat ke ustazd dan ke dokter kejiwaan;
- Bahwa menghadapi kejadian penembakan tersebut, saksi selaku isteri korban tetap tabah dan telah ikhlas menghadapi musibah ini karena kejadian ini saksi pikir terjadi diluar dugaan dan abang saksi (terdakwa) memang ada kelainan jiwa sehingga kejadian perkara benar sebagai suatu musibah, serta menurut saksi penembakan dan akibatnya sungguh tidak merupakan kehendak diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian perkara tersebut saksi selaku isteri dari korban Jumingan sudah membuat surat pernyataan perdamaian yang mana pada intinya saksi tidak mempunyai rasa dendam kepada terdakwa dan tidak akan melakukan tuntutan hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan begitu saja;

3. Saksi MAYA SAFIRA HARAHAHAP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa Fahrizal dan dalam perkawinannya telah mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan hubungan saksi dengan terdakwa sebagai suami isteri adalah baik-baik saja, terdakwa jarang marah kepada saksi, ia tampak penyayang dan apabila terdakwa marah tidak pernah berlaku kasar ataupun sampai melemparkan sesuatu benda;
- Bahwa terdakwa benar sayang pada keluarga dan begitu juga terhadap orang tuanya;
- Bahwa pada awal mula pernikahan terdakwa dengan saksi, tidak pernah ada keanehan-keanehan apapun pada diri terdakwa dan semuanya berjalan baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2014 tepatnya mendekati hari lebaran muncul keanehan pada diri terdakwa yang mana tingkah lakunya tidak seperti biasanya serta tingkah lakunya di rumah menjadi tidak wajar;
- Bahwa adapun tingkah laku terdakwa yang tidak wajar pada bulan puasa hingga lebaran tahun 2014, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak mau memberikan izin kepada saksi untuk keluar rumah, karena katanya jika saksi keluar rumah akan ada yang mau berbuat jahat terhadap saksi yaitu orangnya tinggi besar;
 - Bahwa katanya tidak boleh melihat benda-benda berwarna hitam karena menurut terdakwa benda-benda yang berwarna hitam adalah jahat, dan pernah sewaktu Ibu Mertua saksi (Sukartini) memakai mukena berwarna hitam, lalu disuruh terdakwa dilepaskan dan selanjutnya terdakwa bakar;
 - Bahwa jika terdakwa berbicara suka melantur kemana-mana, kadang dia bilang saksi telah selingkuh dengan makhluk halus, lalu mengatakan lagi bahwa saksi ratu balqis, serta mengatakan diri terdakwa keturunan Tuhan yang telah mendapat wahyu dari Tuhan dan terdakwa mempunyai anak makhluk halus;

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah terdakwa sulit tidur utamanya pada malam hari dan tampak seperti berjaga-jaga akan adanya bahaya, dan pernah suatu ketika terdakwa naik ke loteng rumah, katanya terdakwa sedang melihat orang tinggi besar yang mau berbuat jahat kepada kami sekeluarga, sehingga terdakwa harus berjaga-jaga untuk semalaman;
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan “kalau ia meminum pembersih pakaian dirinya pasti sehat-sehat saja”;
- Bahwa jika terdakwa memakai cincin sering dia dilepas karena ia katakan Cincin itu diminta oleh makhluk halus;
- Bahwa pernah ada laporan dari Ajudan terdakwa yang memberitahukan adanya keanehan tingkah terdakwa pada saat bertugas sebagai Kasubag seleksi pada Karo SDM Poldasu yang mengatakan kepada saksi “ Ibu, bapak agak aneh kerjanya melamun saja, juga asal minta dibuatkan minuman untuknya, tetapi setelah dibuatkan minumannya tidak diminum, katanya ada yang mau merancuninya, lalu pernah melihat terdakwa memeluk Guci sambil dia menangisinya;
- Bahwa semua keanehan terdakwa diberitahukan saksi kepada Ibu kandung terdakwa (saksi Sukartini) lalu saksi Sukartini datang ke rumah saksi untuk melihat perkembangan sikap perilaku terdakwa sehingga saksi Sukartini tinggal di rumah saksi selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah ternyata tidak ada perubahan sikap perilaku terdakwa yang masih saja gelisah sepanjang malam dan sering mengatakan hal-hal yang aneh membuat saksi dan keluarga menjadi khawatir atas tingkah laku terdakwa yang tidak biasa tersebut, lalu saksi bersama keluarga terdakwa membawa terdakwa ke Ustazd dan kepada orang pintar untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke ustazd dan orang pintar, mereka hanya katakan tingkah aneh dari terdakwa hanya sebagai akibat kiriman mistis ilmu hitam dari seseorang yang tidak senang kepada terdakwa;
- Bahwa meskipun terdakwa telah dibawa ke ustazd dan orang pintar, tingkah laku terdakwa masih tidak menunjukkan perubahan yang membaik sehingga saksi dan keluarga sepakat agar terdakwa dikonsultasikan dulu ke dokter kejiwaan;
- Bahwa atas rembuk keluarga, maka saksi bersama abang terdakwa dan Ibu terdakwa (Sukartini) telah membawa terdakwa berobat ke Klinik Bina

Halaman 17 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atma di Jalan Yos Cokroaminoto Medan, pada saat itu berkonsultasi dengan dr. Mustafa selaku dokter kejiwaan;

- Bahwa kemudian dr. Mustafa menyarankan agar terhadap terdakwa dilakukan observasi dan perawatan yang berkelanjutan untuk mengetahui penyakit yang diderita terdakwa dan pada saat itu kepada terdakwa diberikan obat oleh dokter;
- Bahwa setelah dilakukan observasi terhadap Terdakwa oleh dr. Mustafa lalu terdakwa dinyatakan mengidap penyakit *Bipolar* dan *Skizofrenia Paranoid* dan oleh dokter tersebut disarankan supaya terdakwa secara rutin berobat dan harus teratur minum obat agar penyakitnya tidak kumat lagi dan sejak saat itu sampai tahun 2016 terdakwa rutin berobat dan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter;
- Bahwa obat diberikan kepada terdakwa seminggu sekali oleh dr. Mustafa dan obat tersebut rutin diminum terdakwa sesuai petunjuk dokter, sehingga diri terdakwa tampak menjadi lebih tenang tidak melakukan hal aneh-aneh lagi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berkonsultasi ke dr. Mustafa pada bulan April 2016 dan setelah habis obat yang diberikan dokter tersebut, terdakwa tidak mau berobat lagi dan menolak mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dr. Mustafa karena terdakwa mengatakan merasa sudah sehat dan merasa mengantuk jika mengkonsumsi obatnya dan menjadi agak lama dalam hal berfikir sesudah konsumsi obat, sehingga sejak saat itu terdakwa tidak mau konsul lagi dengan dokter dan tidak mengkonsumsi obat lagi;
- Bahwa sikap terdakwa sempat normal seperti biasa tidak pernah lagi saksi melihat keanehan-keanehan pada diri terdakwa dan terdakwa kembali melaksanakan pekerjaannya seperti biasa sampai terdakwa diangkat menjadi Kasat di Polrestabes Medan, setelah itu lulus pendidikan Sespim di Lembang pada tahun 2017 hingga ia dilantik sebagai Wakapolres Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa selama bertugas di Lombok sebagai Wakapolres, saksi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jarang kemana-mana dan Terdakwa terkadang pada pukul 10.00 wib sudah pulang ke rumah yang kerjanya hanya duduk-duduk di teras rumah dengan melamun sambil merokok dan atas hal tersebut kemudian saksi sarankan kepada terdakwa supaya mencari teman serta menambah kegiatan agar tidak bosan;

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika kerja terdakwa banyak, tingkah lakunya biasa saja, tetapi kalau sedang tidak ada pekerjaannya Terdakwa sering melamun sendiri;
- Bahwa selama saksi tinggal bersama Terdakwa di Lombok, saksi pernah sekali pulang ke Medan untuk melihat anak saksi yang bersekolah di Medan sekaligus menjenguk ibu Mertua saksi (Sukartini) yang kondisi kesehatannya menurun (kurang sehat);
- Bahwa setelah saksi pulang ke Lombok, terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa mau pergi berkunjung ke Medan melihat anak-anak karena katanya terdakwa seperti ada orang yang mau berbuat jahat kepada anak-anak sekaligus melihat ibunya yaitu saksi Sukartini yang baru sembuh dari sakit, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa tidak usah pergi berkunjung ke Medan, soalnya mamak mertua (Sukartini) sekarang sudah sehat dan kemarin kan baru saksi lihat dan pengurusan cuti pun susah;
- Bahwa akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat berangkat ke Medan, tetapi sebelum saksi dan terdakwa berangkat ke Medan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, ternyata 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan ke Medan, sikap terdakwa mulai menunjukkan keanehan lagi dan badannya panas tinggi serta terdakwa sudah mulai mengatakan hal-hal yang aneh-aneh lagi, maka saksi punya firasat sepertinya tingkah laku terdakwa telah kembali aneh seperti pada kejadian tahun 2014, sehingga saksi menyetujui untuk pulang ke Medan karena fikir saksi setibanya di Medan bisa sekaligus konsultasi lagi dengan dokter Mustafa karena memang sudah lama terdakwa tidak berkonsultasi dengan dokter Mustafa tersebut;
- Bahwa juga beberapa hari sebelum berangkat ke Medan terdakwa mulai tampak gelisah dan susah tidur, serta bicaranya mulai ngelantur lagi dengan mengatakan kalau terdakwa adalah keturunan Cut Nyak Dien dan dunia ini sudah mulai perang serta terdakwa mengatakan “ada makhluk hitam tinggi besar yang ingin berbuat jahat kepada anak kami yang sekolah di Medan” dan pernah terdakwa memakai kaos kaki dipasangkan ke tangannya;
- Bahwa terdakwa setelah mendapat izin cuti dari atasannya, lalu saksi bersama terdakwa berangkat ke Medan pada tanggal 04 April 2018;
- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Bandara di Lombok, terdakwa bertanya kepada Ajudannya “apakah senjata api yang dititipkan kemaren sudah diberikan ke Kantor ?” dan dijawab Ajudan “belum tapi habis dari

Halaman 19 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Bandara akan dititipkannya". mendengar jawaban Ajudan tersebut terdakwa meminta kembali senjatanya itu dari Ajudan dan membawa Pistolnya ke Medan;

- Bahwa setibanya di Bandara Kuala Namo Medan, saksi dan terdakwa serta kedua anak saksi dijemput adik saksi ke Bandara untuk diantarkan ke rumah saksi yang ada di Medan;
- Bahwa benar dalam perjalanan dari Bandara Kualanamo ke rumah saksi di Medan, saksi menyuruh adik saksi menelepon ke Rumah Sakit Bina Adma di Medan untuk bertanya apakah hari ini ada jadwal dr. Mustafa dan langsung ditelpon, ternyata hari itu dr.Mustafa ada buka praktek yang dimulai pukul 20.00 wib sehingga saksi berencana sampai di rumah terdakwa akan dibawa konsultasi ke dr. Mustafa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa pergi konsultasi ke dokter tersebut, akan tetapi dalam perjalanan di mobil terdakwa meminta kepada saksi singgah dulu ke rumah orang tuanya karena dia sudah rindu, selain itu menuju ke rumah sakit melewati rumah orang tuanya, sehingga saksi dan Terdakwa akan singgah lebih dulu di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2018 sehabis isya, akhirnya saksi dan terdakwa berangkat dari rumah saksi dan tiba di rumah Ibu terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa setiba saksi dan terdakwa di depan pintu rumah saksi Sukartini (Mertua saksi) saat itu pintu rumah dibuka oleh korban, lalu terdakwa menanyakan kepada korban (Jumingan) " Dimana Mamak?", lalu dijawab korban kalau Ibu terdakwa sedang berada di dalam kamar dan saat itu saksi dan terdakwa langsung mendatangi ibu terdakwa ke dalam kamar ibunya dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menuntun ibunya keluar kamar menuju ruang tamu, lalu duduk di kursi panjang Jepara sambil Terdakwa mengusuk punggung dan tangan ibu saksi Sukartini;
- Bahwa saat itu yang ada di ruang tamu adalah saksi, Heni Wulandari serta anaknya, ibu terdakwa, terdakwa dan korban Jumingan, yang mana saksi bersama terdakwa dan ibu terdakwa duduk di kursi Jepara sementara korban duduk di kursi depan televisi pada posisi disebelah kursi Jepara yang saksi duduki, sedangkan adik terdakwa bernama Heni Wulandari pergi ke dapur menyiapkan minuman dan buah;

Halaman 20 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di ruang tamu, saksi mengabadikan foto pada saat terdakwa dan ibu terdakwa sedang bercengkeramah untuk dibagikan ke group whatshap (WA) keluarga;
- Bahwa semula keadaan baik-baik saja, terdakwa mengusuk lengan dan punggung ibunya, tetapi sekitar pukul 20.30 wib tiba-tiba raut wajah Terdakwa tampak muram dan matanya terlihat memerah dan langsung melangkah berdiri persis dihadapan ibunya (saksi Sukartini), lalu mengambil pistol dari kantong kanan celana terdakwa dan langsung ditodongkan di kening ibunya, lalu ibunya berkata "jangan nak, jangan nak, ini mamak", melihat keadaan itu korban Jumingan terkejut lalu Jumingan berdiri mengatakan kepada terdakwa " jangan bang, jangan ditembak, itu mamak", mendengar suara Jumingan (korban) perhatian terdakwa beralih kepada korban dan terdakwa berpaling kepalanya serta mengarahkan pistolnya kehadapan korban lalu pada saat pistol diarahkan ke korban, korban langsung mundur sehingga korban terduduk di kursi dan memohon dengan kedua tangannya mengatakan "jangan bang, jangan", akan tetapi ucapan korban tidak diperdulikan terdakwa dan terdakwa langsung menembakkan pistolnya ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali tembakan mengenai kening korban;
- Bahwa melihat kejadian itu saksi terkejut, takut dan panik sehingga saksi langsung lari keluar rumah menuju rumah tetangga mertua saksi untuk bersembunyi menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat berlari itu saksi masih mendengar beberapa kali letusan pistol di rumah mertua saksi;
- Bahwa benar pada saat saksi berkunjung ke rumah ibu terdakwa, saksi tidak mengetahui kalau terdakwa membawa senjata api (pistol);
- Bahwa tidak berapa lama setelah saksi bersembunyi di rumah tetangga saksi Sukartini, ada seorang ibu tetangga mendatangi saksi memberitahukan bahwa terdakwa telah dibawa ibunya ke Polrestabes Medan, lalu saksi kembali ke rumah mertua saksi yang setiba di rumah tersebut sudah pada berdatangan tetangga dan pihak kepolisian melihat kejadian perkara;
- Bahwa 12 (dua belas) hari setelah kejadian penembakan tersebut, terdakwa tidak diberikan obat;
- Bahwa setelah kejadian perkara, terdakwa dibawa ke rumah sakit yang pada saat di Rumah Sakit Idhem, saksi dipanggil oleh dr.Paskawani, dr. Mawar dan dr. Riski untuk memberitahukan kepada saksi yaitu terdakwa

Halaman 21 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



mengalami gangguan jiwa berat yang bahasa medisnya dikatakan penderita penyakit *Skizofrenia Paranoid*;

- Bahwa benar penembakan terhadap korban JUMINGAN terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 20.30 Wib di dalam rumah saksi SUKARTINI tepatnya di ruang tamu di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D Kel. Banten, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa penembakan yang dilakukan terdakwa tersebut mengakibatkan korban JUMINGAN meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan beberapa luka tembak di kening, perut dan selangkangan korban;
- Bahwa setelah penembakan, saksi melihat korban JUMINGAN terkapar di lantai ruang tamu persis disamping kursi Jepara dengan luka-luka tembak berlumuran darah;
- Bahwa kemudian saksi mengambil *Handphone* milik saksi yang tertinggal diatas sofa di ruang tamu rumah mertua saksi, sewaktu saksi lari ke rumah tetangga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa motif penembakan yang dilakukan terdakwa FAHRIZAL terhadap korban JUMINGAN tersebut;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui antara korban JUMINGAN dengan terdakwa FAHRIZAL tidak pernah berselisih paham, juga antara JUMINGAN dengan istrinya (Heni Wulandari) maupun antara saksi dengan saksi SUKARTINI;
- Bahwa pihak keluarga telah memaafkan perbuatan terdakwa karena menurut pihak keluarga kejadian penembakan itu dilakukan terdakwa tidak dengan sadar akibat penyakitnya serta kematian korban tidak menjadi tujuan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menyampaikan keberatan dan membenarkan begitu saja;

4. Saksi JUMARI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari JUMINGAN (korban);
- Bahwa korban Jumiran adalah anak saksi yang ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa korban Jumiran adalah suami dari saksi Heni Wulandari yang adalah merupakan adik kandung dari terdakwa Fahrizal;
- Bahwa Jumingan dengan saksi Heni Wulandari setelah menikah tinggal bersama ibu mertuanya di rumah ibu mertuanya di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kel. Banten, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian penembakan yang dilakukan terdakwa karena pada saat kejadian penembakan tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Dusun VI Berumbung atas,, Kel. Teladan, Kec. Tinggi Raja;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.40 wib, saksi ditelpon menantu saksi (HENI WULANDARI) yang memberitahukan anak saksi bernama JUMINGAN telah menjadi korban penembakan terdakwa yang kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kel.Banten, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
 - Bahwa akibat penembakan tersebut anak saksi bernama JUMINGAN meninggal dunia saat itu di tempat kejadian perkara dan korban sudah dimakamkan di Kampung;
 - Bahwa setahu saksi antara Korban JUMINGAN dengan Terdakwa tidak ada masalah apapun dan tidak pernah ada selisih paham dengan terdakwa FAHRIZAL pun antara pihak keluarga tidak ada masalah selama ini semua baik-baik saja;
 - Bahwa pekerjaan JUMINGAN adalah sebagai pengantar barang disbutor pada sebuah CV yang saksi tidak ketahui namanya beralamat di Jalan Bulan Medan dan perilaku korban JUMINGAN semasa hidupnya, orangnya baik, ramah dan sopan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa Fahrizal adalah seorang anggota POLRI yang bertugas di Lombok Nusa Tenggara Barat;
 - Bahwa atas kejadian tersebut ada dibuat Surat Pernyataan Damai antar keluarga, dan saksi sebagai orang tua korban tidak akan melakukan penuntutan secara hukum kepada terdakwa karena hal tersebut adalah musibah dan terdakwa melakukan penembakan tersebut karena terganggu jiwanya;
 - Bahwa sampai saat ini hubungan saksi dengan keluarga terdakwa masih dalam keadaan baik-baik saja tidak ada rasa permusuhan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan berkeberatan dan membenarkan begitu saja;
5. Saksi SRI WULAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung JUMINGAN;
 - Bahwa korban Jumingan sebagai anak ke-3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara;

Halaman 23 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Jumingan adalah suami dari saksi Heni Wulandari yang juga adalah adik kandung dari terdakwa Fahrizal;
- Bahwa Jumiran setelah menikah dengan saksi Heni Wulandari tinggal bersama saksi Sukartini di rumah saksi Sukartini yang beralamat di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kel. Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa pada saat kejadian penembakan tersebut saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Dusun VI Berumbung atas, Kel. Teladan, Kec. Tinggi Raja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.40 Wib saksi mendapat kabar dari menantu saksi (HENI WULANDARI) melalui telepon yang memberitahukan kepada saksi bahwa JUMINGAN telah menjadi korban penembakan terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D, Kel.Banten, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa akibat kejadian penembakan tersebut anak saksi bernama JUMINGAN meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan sudah dikebumikan di Kampung;
- Bahwa kabar yang saksi terima dari menantu saksi (HENI WULANDARI) yaitu pelaku yang menembak korban JUMINGAN adalah FAHRIZAL yang merupakan abang ipar dari korban JUMINGAN;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Korban JUMINGAN tidak ada memiliki masalah/ selisih paham dengan terdakwa FAHRIZAL;
- Bahwa pekerjaan JUMINGAN tadinya sebagai pengantar barang disebuah CV yang saksi tidak ketahui namanya beralamat di Jalan Bulan Medan dan setahu saksi perilaku korban JUMINGAN semasa hidupnya orangnya baik, ramah dan sopan;
- Bahwa terdakwa Fahrizal adalah anggota POLRI yang bertugas di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban JUMINGAN mengakibatkan Jumingan meninggal dunia dan saksi sudah mengikhlaskan kepergian anak saksi JUMINGAN dan tidak akan menuntut apapun terhadap terdakwa FAHRIZAL;
- Bahwa saksi dan keluarga maupun pihak terdakwa telah membuat Surat Pernyataan Perdamaian dan saksi tidak akan menuntut terhadap terdakwa FAHRIZAL terkait kejadian penembakan yang dilakukan oleh terdakwa FAHRIZAL terhadap anak saksi (JUMINGAN) yang

Halaman 24 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan anak saksi tersebut meninggal dunia karena menurut saksi terdakwa melakukan perbuatannya sebab terganggu jiwanya dan kematian korban bukan menjadi tujuannya;;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan begitu saja;

6. Saksi MARINGAN SIMANJUNTAK, dengan berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian dengan Jabatan pada saat ini selaku Kasubdit III Ditreskrimum Polda Sumut;
- Bahwa saksi sebelum kejadian perkara sudah mengenal terdakwa Fahrizal ketika sama-sama bertugas di Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 2040 wib saksi ada menerima laporan dari warga masyarakat telah terjadi penembakan oleh Terdakwa terhadap korban Jumingan yang kejadiannya sekitar pukul.20.30 wib, di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kel.Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan;
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi dan anggota langsung berangkat menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mengamankan TKP;
- Bahwa sewaktu berada di TKP, saksi dan anggota melakukan olah TKP yang mana pada waktu itu saksi melihat korban Jumingan sudah tidak bernyawa lagi dalam keadaan tergeletak di lantai ruang tamu rumah saksi Sukartini dengan luka tembak di kepala, selangkangan dan perut korban;
- Bahwa kemudian saksi berkoordinasi dengan anggota kepolisian lainnya mencari informasi yang terkait kejadian perkara dan menanyakan dimana keberadaan pelaku penembakan tersebut;
- Bahwa ternyata terdakwa sudah dibawa ibunya ke Polrestabes Medan, lalu saksi berangkat menuju Polrestabes dan di kantor polisi tersebut saksi melakukan kordinasi dengan Polrestabes agar bisa membawa terdakwa ke Polda Sumut untuk diamankan;
- Bahwa pada waktu itu Pistol yang dipergunakan terdakwa menembak korban Jumingan sudah diserahkan kepada Polrestabes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi motif dari penembakan terdakwa;
- Bahwa sewaktu terdakwa ditahan di Polda Sumut terlihat ada keanehan kejiwaan terdakwa, sehingga penyidik meminta kepada pihak Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa Muhammad Ildrem untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan kejiwaan diri terdakwa;

- Bahwa peristiwa penembakan terhadap korban JUMINGAN dilakukan terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No.14 D Kel. Bantan Kec. Meda tembung, Kota Medan;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut tidak dilihat oleh saksi hanya atas laporan dari masyarakat, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi penembakan itu dilakukan terdakwa FAHRIZAL mengenai di kepala korban 2 (dua) kali, di selangkangan 2 (dua) kali dan pada bagian perut sebelah kanan 1(satu) kali;
- Bahwa terdakwa menembak korban dengan menggunakan senjata api jenis Revolver inventaris Polres Lombok Tengah, yang akibat penembakan tersebut korban JUMINGAN meninggal dunia pada saat itu di tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat saksi sedang berada di tempat kejadian perkara, warga setempat mengatakan penembakan itu dilakukan oleh terdakwa FAHRIZAL;
- Bahwa hingga sekarang saksi tidak mengetahui motif dari terdakwa melakukan penembakan tersebut, tetapi menurut terdakwa pada saksi terjadinya penembakan dikarenakan "Ada bisikan gaib di telinga terdakwa yang menyuruhnya melakukan penembakan itu terhadap korban JUMINGAN;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan begitu saja;

Menimbang, bahwa para Ahli dalam persidangan dengan dibawah sumpah /janji telah didengar pendapatnya, yaitu:

1. Ahli Dr. H. MISTAR RITONGA, SpF, sebagai Ahli Kejiwaan dan dengan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ahli adalah seorang ahli Ilmu Kedokteran Forensik Universitas Sumatera Utara sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang, dan juga bertugas sebagai Ahli Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pringadi dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan sampai sekarang;
 - Bahwa Ahli selaku dokter pernah diminta penyidik untuk memeriksa korban penembakan bernama Jumiran di Rumah Sakit Bhayangkara Medan;

Halaman 26 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badan/tubuh korban sewaktu diperiksa sudah dalam keadaan kaku mayat (meninggal);
- Bahwa kemudian ahli melakukan otopsi pada tubuh korban untuk pemeriksaan bagian dalam dan luar tubuh korban yaitu di bagian kepala, leher dan dada korban;
- Bahwa ternyata pada saat diperiksa ada benda lain yang bersarang di tubuh korban berbentuk logam di rongga kepala dipinggir sebelah kiri dalam tengkorak sebanyak 2 (dua) logam dan ada serpihan logam serta ditemukan logam dalam kulit disebelah kiri pinggul korban;
- Bahwa sewaktu ahli melakukan pembedahan dan pemeriksaan terhadap mayat korban masih terjadi pendarahan akibat lukanya;
- Bahwa penyebab kematian korban sebagai akibat luka oleh logam yang menembus kepala korban menyebabkan rusaknya jaringan saraf korban dan terjadi pendarahan di kepala korban;
- Bahwa dengan melihat kondisi lukanya, kematian korban benar dikarenakan luka tembak dan pendarahan hebat yang dialami korban bukan disebabkan keterlambatan pertolongan medis;
- Bahwa luka tembak pada tubuh korban sebanyak 6 (enam) luka, sebagaimana tersebut pada visum Et Reverentum Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota MEDAN Nomor: 09/IV/2018/RS Bhayangkara, tanggal 04 April 2018 yang hasil pemeriksaan mayat A.n: JUMINGAN terdapat luka tembak masuk I, II, III Ke kepala korban;
- Bahwa selain itu dijumpai lagi luka tembak keluar anak peluru/ proyektil di puncak kepala, luka robek di dahi sebelah kiri yang berbentuk bulan sabit serta dijumpai ada luka tembak masuk IV ke perut sebelah kanan bawah dan dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan inguinal kanan menembus ke kantong pelir (skrotum) kanan, luka tembak keluar dari luka tembak IV. dan dijumpai luka tembak VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri korban;
- Bahwa luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk sabit adalah luka yang diakibatkan ruda paksa tumpul (diduga akibat moncong laras senjata api yang di benturkan kedahi sebelah kiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban JUMINGAN diperkirakan korban meninggal dunia kurang dari 6 jam;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan otopsi terhadap korban JUMINGAN ditemukan proyektil pada kepala sebanyak 2(dua) buah tidak utuh dan

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) buah serpihan kecil proyektil, diperut ditemukan 1(satu) buah proyektil utuh, pada bokong ditemukan 1(satu) buah proyektil utuh;

- Bahwa jarak luka tembak berdasarkan hasil Visum Et Reverentum/ Autopsi adalah jarak sangat dekat dibawah 40 cm pada kepala, sedangkan pada perut, selangkangan dan pangkal paha merupakan jarak tembak lebih dari 70 (tujuh puluh) centimeter,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak I, II, III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai dengan luka tembak IV,V,VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapi;

2. Dr. MUSTAFA M. AMIN, M. KED, .M.Sc.,SpKJ (K), dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Kejiwaan di Klinik Bina Atma di Jalan Yos Cokroaminoto No. 122 Medan;
- Bahwa Ahli mengenal Terdakwa Fahrizal ketika Terdakwa pernah menjadi pasien dari Ahli;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 pernah datang didampingi oleh istrinya untuk berkonsultasi dan berobat kepada Ahli selaku Dokter Spesialis Kejiwaan di Klinik Utama Bina Atma di Jalan Yos Cokroaminoto No.122 Medan;
- Bahwa Terdakwa berkonsultasi kepada Ahli dikarenakan Terdakwa merasa tidurnya selalu terganggu selama 10 hari terakhir;
- Bahwa keluhan yang disampaikan kepada Ahli yaitu Terdakwa cepat / gampang tersinggung, susah tidur, sering mengalami ilusi pengeliatan dan mengatakan istri Terdakwa adalah nyai blorong dan Terdakwa mengatakan kalau istrinya telah berselingkuh dengan mahluk halus, lalu berpikir bahwa Terdakwa telah mendapatkan wahyu dari Tuhan;
- Bahwa setelah itu dilakukan wawancara psikiatrik oleh Ahli terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu diagnosis Ahli terhadap Terdakwa, yaitu:
 - Episode Kinimanik dengan gejala Psikotik;
 - Bipolar;
 - Skizofrenia Paranoid;
- Bahwa dari 3 (tiga) kondisi yang Ahli diagnosis tersebut yang paling mencolok pada diri terdakwa adalah Skizofrenia Paranoid;

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa kembali datang untuk melakukan Konsultasi dengan Ahli di Klinik Bina Atma;
- Bahwa pengobatan yang Ahli berikan kepada Terdakwa sejak konsultasi pertama cukup respon dan sejak itu Terdakwa rutin berobat ke klinik dan juga terdakwa pernah bertemu dengan dokter lainnya;
- Bahwa keadaan aneh seperti fantasi dan mengatakan hal hal aneh pada diri Terdakwa seperti yang sudah ahli jelaskan sebelumnya bisa muncul sewaktu waktu dan hal tersebut bisa disebabkan karena faktor stress ;
- Bahwa Terdakwa pada saat konsultasi dengan Ahli pernah juga mengatakan kalau ia sudah mengalami stress selama 2 (dua) bulan karena diturunkan dari jabatannya;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa kembali lagi datang ke klinik dan berkonsultasi dengan Ahli;
- Bahwa dalam konsultasi tersebut Terdakwa mengatakan ia sulit tidur dan selalu melihat bayangan yang menakutkan sekali;
- Bahwa kondisi manik adalah kondisi yang berbeda dengan depresi;
- Bahwa dari 3 (tiga) kondisi yang Ahli diagnosis terhadap diri Terdakwa adalah kondisi untuk melakukan hal-hal tidak normal dan munculnya bisa tiba-tiba dan tidak bisa diperhitungkan;
- Bahwa Ahli ada memberikan keterangan ke Poldasu sebagai Ahli tanpa permintaan dari keluarga;
- Bahwa pada saat konsultasi ada dilakukan terapi pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkonsultasi dengan Ahli sebanyak 6 (enam) kali yaitu 4 (empat) kali pada tahun 2014 dan 2 (dua) kali pada tahun 2016 dan setelah kunjungan tersebut Ahli melihat ada perubahan ke- arah yang lebih baik dan dengan dokter lain juga ada konsultasi tapi Ahli tidak mengetahui berapa kali perjumpaan dengan dokter lain ;
- Bahwa setelah bulan April 2016 Ahli tidak ada lagi berjumpa dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sembuh 100 % jika hanya melakukan beberapa kali konsultasi dan mengkonsumsi obat dan apabila tidak melakukan konsultasi kondisi kejiwaannya bisa memburuk dan keanehan sikap bisa muncul kembali ;
- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* untuk mengetahui gejala keanehan sikap akan muncul tidak dapat diprediksi karena hal tersebut terjadi secara spontan;

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* apabila sudah melakukan hal hal diluar batas sadarnya maka dia akan sadar telah melakukan hal itu apabila ia diobati lalu diberi waktu setelah pengobatan baru bisa sadar atas tindakanya dan apabila tidak diterapi pasien tidak akan sadar akan perbuatan aneh diluar batas normal yang dilakukanya ;
- Bahwa Ahli tidak diperintahkan oleh penyidik untuk memeriksa Terdakwa setelah kejadian penembakan;
- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* antara pikiran dan perasaan tidak saling terkait karena ada gangguan di urat saraf fungsi saraf yang terganggu, pasien tidak bisa membedakan mana fantasi dan mana keadaan yang nyata, perasaan dan pikiran tidak menyatu dan ikut terganggu;
- Bahwa pada diri Terdakwa mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* dengan jenis paranoid karena pada jenis paranoid ini biasanya pasien memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal pengelihatan dan pendengaran;
- Bahwa Terdakwa selama konsultasi dan berobat pada Ahli ada memberikan obat berupa Depakote ER 500 mg yaitu obat untuk menstabilkan perasaannya dan juga Ahli memberikan Remital 10 mg untuk meredakan gejala Psikotiknya agar bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi;
- Bahwa Ahli menganjurkan kepada Terdakwa untuk melakukan kontrol seminggu sekali dan selama perawatan saksi menganjurkan supaya Terdakwa selalu minum obat agar tidak kambuh penyakitnya;
- Bahwa biasanya pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* keanehan pada dirinya bisa muncul atau kumat karena stress akan tetapi apabila tidak stress juga bisa kumat karena itu bersifat spontan;
- Bahwa *Skizofrenia Paranoid* adalah gangguan komplek terkait rusaknya saraf tidak dapat di prediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, biasa gejalanya mulai fantasi pada diri penderita;
- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* apabila di terapi secara rutin dan minum obat secara rutin kalau gejalanya diobatin pasien bisa hidup normal lagi kedepanya , seperti bekerja , sekolah dan kehidupan sehari hari lainnya dan apabila pasien berhenti minum obat, hal tersebut bisa berakibat penyakitnya kambuh dan pasien bisan melakukan tindakan yang fatal;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ahli Dr. PASKAWANI SIREGAR, SpKJ, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. Muhammad Ildrem Medan;
- Bahwa kondisi kejiwaan seseorang dapat diketahui dengan melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan atau kepada keluarganya;
- Bahwa benar Ahli pernah melakukan Pemeriksaan kejiwaan dan Observasi terhadap Terdakwa sejak tanggal 16 April s/d 23 April 2018 di Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Muhammad Ildrem berdasarkan permintaan penyidik melalui Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/759/IV/2018/Ditreskrimum ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan observasi pihak Rumah Sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke penyidik, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli Ketokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822, tanggal 23 april 2008, dimana hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa di diagnosa mengalami Gangguan jiwa berat yang dalam bahasa medisnya mengalami *Zkizofrenia Paranoid*;
- Bahwa awal datang ke Rumah sakit Terdakwa sempat mengamuk sampai menendang pintu dan selalu bilang kalau benda berwarna hitam itu hantu, lalu dihari ke-2 dan ke-3 sikap Terdakwa juga tidak bisa tenang dan hal tersebut bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, maka pihak Rumah Sakit melakukan terapi dan mengeluarkan surat ke penyidik ;
- Bahwa Ahli melakukan wawancara terhadap Terdakwa pasca kejadian penembakan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada saat Ahli tanyakan mengapa melakukan penembakan, Terdakwa hanya menjawab kalau ia mendapatkan bisik dari Tuhan untuk menembak korban dan Terdakwa melihat kalau korban adalah sosok hitam yang jahat, maka ia tembak sampai peluru habis karena menurut Terdakwa ada bisikan yang mengatakan “ tembak lagi tembak lagi”;
- Bahwa Terdakwa hanya menjawab pertanyaan Ahli secara datar saja;
- Bahwa pernah Terdakwa mengatakan kepada ahli kalau dia tidak mau minum kopi hitam “ itu ada ulat nya” kata Terdakwa;
- Bahwa menurut ilmu medis kondisi Terdakwa sudah termasuk dalam jenis gangguan jiwa berat;

Halaman 31 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pasien yang mengalami gangguan jiwa berat seperti Terdakwa, apabila ia mendengar bisikan dirinya tidak bisa melawan bisikan tersebut karena kalau dilawan diri si penderita akan merasa sakit di kepalanya, akan tetapi jika rutin meminum obat hal tersebut masih bisa di tolak nya ;
- Bahwa pada pasien yang mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* bisikan yang ia dengar itu adalah nyata bagi dirinya, walau pun sama orang lain tidak tau;
- Bahwa pada pasien yang mengidap penyakit *Skizofrenia Paranoid* dapat digolongkan sudah mengalami gangguan jiwa berat dan pasien tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukanya jika sedang kumat juga tidak dapat membedakan baik dan benar perbuatan itu;
- Bahwa pasien *Skizofrenia Paranoid* harus mendapatkan perawatan yang rutin dan selalu minum obat;
- Bahwa menurut pengalaman Ahli, pasien *Skizofrenia Paranoid* bisa beraktivitas normal dengan kawalan obat;
- Bahwa penyebab seorang mengalami *Skizofrenia Paranoid* adalah karena adanya ketidakstabilan kimia di otak, biasanya awal gejala karena stress akibat kehilangan orang yang dikasihi, lalu masalah rumah tangga dan pekerjaan dan lain-lain;
- Bahwa kalau seorang mengalami depresi dan stres itu masih termasuk golongan gangguan jiwa ringan, karena orang tersebut masih bisa membedakan mana yang baik mana yang benar dan mana yang nyata dan mana yang fantasi ;
- Bahwa serangan pertama pada pasien yang mengalami gangguan jiwa dapat diketahui pada saat dia pertama kali datang ke dokter untuk konsultasi dan pada saat itu dokter mulai mengetahui keanehan apa yang terjadi pada diri pasien dan itu dianggap serangan pertama dalam dunia medis, akan tetapi kapan tepatnya gejala itu muncul tidak diketahui secara pasti ;
- Bahwa pasien yang mengalami serangan pertama dianjurkan untuk minum obat selama 6 bulan secara rutin sedangkan apabila mendapat serangan kedua setelah 6 bulan maka pasien harus minum obat selama 2 tahun dan apabila muncul serangan ke 3 setelah 2 tahun rutin konsumsi obat makan pasien tersebut harus meminum obat seumur hidup ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Dr. RICKY W. TARIGAN. M.Ked (KJ), Ahli Kejiwaan dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dokter Ahli Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad ILDREM;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad ILDREM atas permintaan Dit Reskrimum Polda Sumut dengan surat Ditreskrimum Polda Sumut Nomor :B/56/VI/2018/Ditreskrimum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan *observasi* pihak Rumah Sakit mengeluarkan hasil pemeriksaan dan diserahkan ke Penyidik, sebagaimana tertuang dalam dalam Surat Keterangan Ahli Kedokteran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822 tanggal 23 April 2008, dimana hasil pemeriksaan tersebut terdakwa *didiagnosa* mengalami gangguan jiwa berat yang Ilmu Kedokteran disebut mengalami *skizofrenia paranoid*;
- Bahwa Ahli melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Paskawani;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pemeriksaan kepada terdakwa ada pertanyaan dari Kepolisian terkait bagaimana perkembangan kondisi terdakwa, lalu Ahli mengatakan kondisi kesehatan terdakwa sudah membaik dan obat rutin diminum oleh terdakwa;
- Bahwa menurut dunia medis adapun penyebab penyakit *skizofrenia* adalah karena tidak stabilnya *neurotransmitter* seseorang di otaknya dan pada pasien yang mengalami *skizofrenia* bisa langsung melakukan tingkah aneh tanpa ada didasari suatu motif tertentu dan hal tersebut muncul tanpa ada gejalanya terlebih dahulu karena itu bersifat spontan, tidak bisa diprediksi kapan kumatnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

5, Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum, keterangannya dalam BAP dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kurang sempurnanya akal nya itu adalah perkataan atau akal nya, kekuatan pikirannya, daya pikirannya, kecerdasan pikiran yang kurang sempurna misalnya idiot, sedangkan karena sakit berubah akal nya dalam bahasa Belanda yaitu *Ziekelijke storing der verstandelijik evermogens* misalnya sakit gila dan berbagai penyakit jiwa lainnya;

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge, yaitu::

1. Saksi HANIS ZEGA, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat terdakwa bertugas dan menjabat sebagai Kasubag Seleksi pada Karo SDM Poldasu sejak tahun 2014-2016;
- Bahwa saksi tadinya sebagai bawahan langsung terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 sehabis lebaran saksi dan Staff lainnya mendapatkan informasi terdakwa sedang sakit, lalu saksi datang untuk menjenguk terdakwa bersama para Staff lainnya;
- Bahwa pada saat saksi bersama teman datang, sambutan terdakwa tampak tidak peduli padahal biasanya terdakwa selalu ramah dan peduli pada Staffnya;
- Bahwa pernah pada tahun 2014 Terdakwa menunjukkan sikap yang aneh dikantor, yaitu membuka semua laci lemari berkas yang ada di ruangan kantor dan –barang-barang berwarna hitam seperti tali pelastik pengikat berkas, benang hitam dan lainnya diambil Terdakwa lalu dibuang ke tong sampah;
- Bahwa keanehan lain Terdakwa merokok di dalam ruangan ber Ac padahal itu tidak boleh sedangkan biasanya Terdakwa merokok di ruangan khusus yang telah tersedia ;
- Bahwa terkadang Terdakwa merokok di koridor kantor sambil berjalan mondar mandir dan senyum-senyum, ketawa, dan bicara sendiri-sendiri dengan mata yang merah;
- Bahwa pernah Terdakwa meminta dibuatkan kopi hitam tetapi setelah dibuatkan Terdakwa menyatakan buang karena menurutnya didalam kopi ulat semua, pada hal sepenglihatan saksi dalam kopi tidak ada ulatnya;
- Bahwa staff di Kasubbag Seleksi pernah bertanya tentang kondisi terdakwa kepada keluarganya, dan dijawab bapak lagi sakit ;

2. Saksi ERMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi mantan staff Terdakwa pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kasubag Seleksi pada Karo SDM Poldasu sejak tahun 2014 – 2016;
- Bahwa pada tahun 2014 sehabis lebaran, saksi dan staff lainnya menjenguk Terdakwa karena terdakwa sakit, tetapi sambutan Terdakwa lain dari



biasanya dan terlihat tidak peduli akan kedatangan saksi dan teman padahal sebelumnya sikapnya selalu ramah;

- Bahwa pada saat kedatangan saksi, Terdakwa meminta diuruskan cutinya dalam rangka berobat, sehingga pada saat itu salah satu staff meminta kepada Terdakwa agar mencatatkan nama serta NIP nya, dan pada saat itu ditulis oleh Terdakwa diatas kertas yang berlebih lalu potong dan dimasukkan ke kantong bajunya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sempat sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menunjukkan sikap aneh di kantor, yaitu membuka laci- laci lemari berkas yang ada di ruangan kantor, barang berwarna hitam seperti tali pelastik pengikat berkas, benang hitam dan lainya diambil oleh Terdakwa lalu dibuangnya ke tong sampah;
- Bahwa keanehan lain Terdakwa yaitu mau merokok di ruangan ber Ac padahal di dalam ruangan kerja di Polda tidak boleh merokok;
- Bahwa terkadang Terdakwa merokok sambil mondar mandir dan senyum-senyum, ketawa, dan bicara sendiri-sendiri dengan mata yang merah tanpa sesuatu hal yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa selain itu Terdakwa pernah menunjukkan sebuah nama di selembarnya kertas, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika nama tersebut dipukulnya maka orang dari pemilik nama tersebut bisa hancur;
- Bahwa selama Terdakwa bersikap aneh tersebut Terdakwa ke kantor diantar jemput oleh keluarga dan terkadang ole supir;
- Bahwa setelah sikap aneh tersebut Terdakwa cuti selama 3 bulan dan posisinya digantikan oleh kasubag lainnya;
- Bahwa selama di kantor saksi tidak pernah melihat Terdakwa meminum obat;
- Bahwa Terdakwa pernah ketahuan merokok oleh atasannya Karo SDM Poldasu, sehingga komandan tersebut marah dan memecahkan asbak rokok milik Terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa hanya senyum-senyum seperti tidak terjadi sesuatu dan tampak cuek saja;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Ahli *Ade Charge*, yaitu:

Dr. Mahmud Mulyadi, SH.,M.Hum, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen pada Fakultas Hukum Usu dengan spesialisasi bidang ilmu Hukum pidana;



- Bahwa menurut Ahli, dalam hukum pidana diatur tentang kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai salah satu unsur subjektif untuk mempidana seseorang;
- Bahwa hukum pidana menganut asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, maka apabila kesemua unsur yang disebutkan sudah terpenuhi maka seseorang yang melakukan tindak pidana barulah bisa dijatuhi hukuman;
- Bahwa kemampuan bertanggung jawab ini secara hukum menyandarkan secara logis yaitu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga dikatakan harus mampu bertanggung jawab;
- Bahwa di dalam KUHPidana tidak diatur secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi yang diatur hanya tentang ketidakmampuan dalam bertanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 44 KUHPidana;
- Bahwa karena Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab akan tetapi *diacontrario* dengan Pasal 44 ayat 1 KUHP, maka beberapa sarjana memberikan pendapat, misalnya Simon memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga orang dibenarkan atau tidak dibenarkan terhadap dirinya untuk dijatuhi hukuman, bahwa seseorang ini dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, intinya bahwa tingkat kesadaran itu mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk mampu membedakan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak adalah sebagai inti dari kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ;
- Bahwa dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) disebutkan tidak mampu bertanggung jawab dengan unsur-unsur yaitu: Pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, Kedua karena terganggu jiwanya karena penyakit maka ini adalah 2(dua) hal yang menjadi syarat agar Pasal 44 KUHP ayat (1) ini terpenuhi kalau lebih lengkapnya barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu



jiwannya karena penyakit maka terhadap orang yang mengalami hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya atau dengan kata lain tidak dapat dipidana,

- Bahwa jika jiwanya cacat dalam pertumbuhannya ini misalnya memang sejak lahir dia dihindangi penyakit misalnya idiot, kurang pikiran yang memang dia tidak sempurna pertumbuhannya sejak lahir ini disebut pertumbuhan tidak sempurna, akan tetapi disini dalam konteks seseorang yang jiwanya tidak sempurna ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua kemudian menjadi seorang yang jahat dalam hal ini yang dimaksud dalam KUHPidana adalah memang orang yang jiwanya cacat sejak lahir dari pertumbuhan biologisnya, lalu yang kedua dikatakan seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit, semula jiwanya sehat akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dihindangi penyakit dan unsur yang kedua ini biasanya penyakit psikologis seperti orang yang gila, atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa Ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah Ahli Kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan dari Ahli Kejiwaan seperti Psikiater atau Psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masi normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit;
- Bahwa yang bisa menentukan sehat atau tidaknya jiwa seseorang harus dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Kejiwaan tidak bisa hanya dilihat dari perbuatan pidananya saja;
- Gangguan jiwa berat masuk kedalam unsur kedua dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang mana awalnya sehat lalu dalam perjalanan hidupnya dihindangin penyakit kejiwaan;
- Bahwa dari uraian yang disampaikan terkait seseorang yang mengalami penyakit *Skizofrenia Paranoid* tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fanstasi, mana yang baik dan mana yang buruk, maka hal tersebut masuk kedalam arti telah mengalami gangguan jiwa berat sehingga memang hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana



maka karena jiwanya terganggu karena penyakit, dalam hukum pidana orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila dia melakukan suatu tindak pidana, karena dalam hukum pidana hanya akan meminta pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang yang memang sadar ketika dia melakukan tindak pidana;

- Bahwa apabila seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit tersebut dihukum, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan maka lebih baik direhabilitasi atau diarahkan ketempat tempat yang bisa menyembuhkan kondisi kejiwaannya, karena akibat gangguan jiwa tersebut sebenarnya pelaku tindak pidana tidak menghendaki perbuatan itu dilakukannya karena dia melakukan perbuatan dibawah alam kesadarannya;
- Bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif, biasanya suatu tindak pidana seperti pembunuhan selalu dibarengi suatu motif, maka jika ingin membedakan tindakan yang dilakukan seseorang dibawah pengaruh kejiwaannya terganggu maka tindak pidana yang dia lakukan pasti tidak memiliki motif, maka dalam pemeriksaan tersebut sudah lah benar jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHPidana yang mana dalam tindakan yang dilakukannya tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab;
- Bahwa dalam kehidupan manusia sebab akibat sehingga melakukan suatu tindakan pasti ada sebabnya, jika membunuh pasti ada sebabnya dan apabila seseorang melakukan suatu tindakan tanpa tujuan maka ini sudah bisa dikatakan tidak normal;
- Perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana Kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu bisa atau tidak nya seseorang untuk dipidana tidak ada diatur di dalam KUHP akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana hanya diatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa menurut Ahli orang yang jiwanya cacat sejak lahir karena bawaan biologis dan yang jiwanya terganggu dalam perjalanan hidup yang semula sehat namun karena ada penyakit sehingga menyebabkan jiwanya terganggu seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidanya karena pada konteks ini bahwa yang kita ukur adalah perbuatannya sudah terjadi lalu mengukur masalah subjektif , di dalam hukum pidana seseorang dihukum jika sudah



terbukti perbuatannya dan kesalahannya, kesalahan tersebut salah satunya unsur kesengajaan;

- Orang yang cacat jiwanya sejak lahir maupun terganggu jiwanya karena penyakit, jika terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ada 3 (tiga) syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, dalam hal ini ada tingkatan yang akan di ukur satu-satu artinya ketika perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 44 KUHPidana seperti unsur kesalahan maka hal ini menjadi absurd karena orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perbuatannya buruk atau baik. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan ia tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya ;
- Bahwa seseorang dalam melakukan pembunuhan hanya dikarenakan ada kata-kata jahat belum dapat dikatakan sebagai motif, karena sebelum pelaku mengatakan orang itu jahat pastinya terlebih dahulu ada hal lain yang melatar belakangnya, itu lah yang disebut dengan motif, ketika dia mengatakan hal jahat itu dengan rentang waktu "dia jahat" lalu langsung menembak maka hal itu tidak masuk akal dan dianggap tidak normal. sehingga kejiwaannya perlu dikaji;
- Bahwa seseorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun setelah diadili dan diputus dan dinyatakan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya akan tetapi setelah berjalannya waktu pelakunya sehat, maka apabila seseorang tersebut telah pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka apabila setelah putusan tersebut dia sehat seperti biasa, terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditingkat penyidikan, tetapi terdakwa tidak bisa ingat lagi semua keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah lupa hari dan tanggal kapan Terdakwa datang dari Lombok ke Medan, tetapi pada tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke Medan untuk mengunjungi saksi Sukartini (ibu terdakwa) yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sewaktu berangkat ke Medan membawa sebuah Pistol miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Maya Safira Harahap bersama 2(dua) orang anaknya berangkat ke Medan;
- Bahwa setiba di Medan Terdakwa lebih dulu singgah di rumah pribadinya yang di Medan dan selesai sholat magrip Terdakwa bersama Isterinya tersebut berkunjung ke rumah ibu Terdakwa di Jl. Tirtosari Gg Keluarga No.14 D Kel.Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa ibu Terdakwa tinggal bersama Heni Wulandari dan suaminya (Jumingan) di sebuah rumah yang terletak di Jl. Tirtosari Gg Keluarga No.14 D Kel.Bantan Kec Medan Tembung Kota Medan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa berkunjung ke rumah ibunya membawa pistol;
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan rumah ibu Terdakwa, pintu rumah dibuka oleh korban Jumingan;
- Bahwa setelah pintu di bukakan, Terdakwa masuki ke dalam rumah dan menanyakan "ibu dimana?" lalu dijawab korban "ada dikamar";
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui saksi Sukartini ibunya, lalu Terdakwa membawa ibunya ke ruang tamu;
- Bahwa di ruang tamu Terdakwa duduk disebelah ibu Terdakwa;
- Bahwa korban Jumingan sedang duduk sambil menonton televisi dekat kursi yang diduduki Terdakwa, sedangkan adik Terdakwa Heni Wulandari menyediakan minuman di dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat mengingat mengapa senjata tersebut bisa meletus;
- Bahwa setelah adanya letusan pistol tersebut, Terdakwa dibawa ke kantor polisi oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa setiba di kantor polisi, polisi dan ibu Terdakwa menginformasikan kepada Terdakwa sumber suara letusan tersebut merupakan bunyi dari tembakan pistol milik Terdakwa, lalu polisi menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan kepada korban Jumingan sampai korban kehilangan nyawanya dirumah ibu Terdakwa pada malam itu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak menyadari perbuatan penembakan yang dilakukannya, Terdakwa baru mengetahui kejadian penembakan setelah dijelaskan oleh ibu Terdakwa;

Halaman 40 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penembakan, terdakwa mendengar suara letusan pistol dan Terdakwa mendengar suara bisikan-bisikan "ini jahat tembak saja" bisikan tersebut awalnya mengarahkan ke arah ibu Terdakwa, lalu Terdakwa mendengar bisikan lagi, "bukan itu tapi yang sana (Jumingan) yang jahat, tembak saja dan tembak lagi" hingga peluru dalam pistol habis terdakwa tembakkan ke tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kali menembak tubuh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat apakah Terdakwa ada menodongkan senjata api atau tidak dihadapan korban Jumingan;
- Bahwa pada saat Terdakwa berkunjung kerumah ibu Terdakwa, Terdakwa tidak mengingat warna apa baju yang dikenakan ibu Terdakwa;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa pernah melakukan konsultasi di Klinik Bina Atma dengan dr.Mustafa M. Amin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan konsultasi dengan dokter psikiater di Klinik Utama Bina Atma tersebut yang Terdakwa keluhkan adalah Terdakwa mengalami kesulitan tidur, sering merasa tidak tenang dan selalu berfikir istri selingkuh;
- Bahwa selama konsultasi di Klinik Utama Bina Atma, Terdakwa ada diberikan resep obat untuk ditukarkan ke apotik, lalu setelah meminum obat tersebut Terdakwa merasa lebih tenang akan tetapi karena efek meminum obat tersebut cenderung membuat diri Terdakwa mudah mengantuk, maka pada tahun 2016 Terdakwa memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Korban tidak pernah ada perselisihan ;
- Bahwa kejadian penembakan terjadi pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018 malam (setelah hakim membacakan keterangan terdakwa dalam BAP di Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat dari penembakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah ibunya tidak ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban Jumingan;
- Bahwa saat Terdakwa mendengar bisikan, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana reaksi yang dilakukan Terdakwa akibat bisikan yang di dengar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian penembakan yang dilakukannya kepada Korban Jumingan setelah diberitahu oleh ibu Terdakwa;

Halaman 41 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada rasa penyesalan akibat penembakan yang dilakukannya karena Terdakwa belum menyadari hal kejadian penembakan yang dia lakukan;
- Bahwa pada diri Terdakwa ada keanehan yaitu Terdakwa menganggap semua benda yang berwarna hitam itu jahat karena terlihat seperti ingin mencelakai Terdakwa, pemikiran itu seketika saja muncul, sehingga kalau ada melihat benda warna hitam baik di kantor ataupun di rumah akan dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa merasa hampir meninggal karena merasa seperti ada embun di hidung Terdakwa menghambat pernafasan;
- Bahwa pernah ketika Terdakwa sehabis berobat mendapat bisikan ketika dalam perjalanan pulang, saat itu Terdakwa turun dari mobil dan berlari dengan jarak yang cukup jauh, karena Terdakwa merasa mendapat bisikan untuk lari sehingga Terdakwa lari;
- Bahwa pada saat *diobservasi* Terdakwa rutin diberikan obat sehingga Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan Psikolog;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengkonsumsi obat penenang lagi sejak tahun 2016 karena saat meminum obat tersebut Terdakwa cepat merasa mengantuk dan merasa lambat dalam berfikir;
- Bahwa kalau Terdakwa mengkonsumsi obat yang diberikan dokter, pikiran Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat keterangan dan pertanyaan pada terdakwa saat penyidikan;
- Bahwa beberapa hari sebelum balik ke Medan pikiran Terdakwa kembali lagi terganggu dan merasa gelisah, sehingga Terdakwa sering begadang pada malam hari karena muncul rasa takut kalau ada yang ingin membunuh keluarganya;
- Bahwa di dalam perasaan itu muncul begitu saja perasaan ketakutan akan ada orang yang ingin berbuat jahat pada keluarga, akan tetapi tidak tau perbuatan jahat seperti apa;
- Bahwa jika Terdakwa mendengar bisikan, maka bisikan tersebut tidak dapat dilawan dan Terdakwa akan melakukan segala sesuatu yang diterima dari suara bisikan itu ;
- Bahwa keadaan Terdakwa yang menerima bisikan tersebut tidak dapat diprediksi dan bisa muncul sewaktu-waktu;

Halaman 42 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM pada Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 perihal Permintaan Otopsi dan Hasil Pemeriksaan Mayat atas nama. JUMINGAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. H. MISTAR RINTONGA,Sp.F yang berkesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama: JUMINGAN yaitu Dijumpai luka tembak masuk I,II,III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (inguinal) kanan yang menembus ke kantong pelir (skrotum) kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V), dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri;

Pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak I,II,III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV,V,VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa Nomor : YM.01.06.4822 tanggal 23 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. PASKAWANI SIREGAR, SpKJ berkesimpulan bahwa terdakwa menderita penyakit *Skizofrenia Paranoid*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Analisa Urine dan Darah Nomor Agenda : SKN/103/IV/2018 tanggal 05 April 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.,Si,Apt dan R. FANI MIRANDA,ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kasubbid Narkobafor ZULNI ERMA berkesimpulan bahwa sample urine dan darah yang diperiksa milik terdakwa tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta atas pendapat para Ahli dan barang bukti serta berdasarkan Visum et Repertum yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, Terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Maya Safira Harahap pulang ke Medan untuk melihat anak dan ibunya Terdakwa di Medan;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke Medan untuk berkonsultasi dan berobat kepada Dokter Ahli Kejiwaan yaitu dr. Mustafa M. Amin, M.Ked., M.Sc., SpKJ (K) di Medan karena sudah 3 (tiga) hari sebelum berangkat dari Lombok ke Medan Terdakwa menunjukkan keanehan dengan tingkah laku yang tidak wajar yaitu Terdakwa sangat gelisah dan berbicara sudah mulai ngelantur dengan menyatakan Terdakwa adalah keturunan Cut Nyak Dien;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dunia ini sudah mau perang dan ada mahluk hitam tinggi besar yang ingin berbuat jahat kepada anaknya yang sedang sekolah di Medan;
- Bahwa keanehan lainnya yaitu Terdakwa pernah memakai kaos kaki ke tangannya;
- Bahwa keanehan lain yang dilakukan/dialami Terdakwa telah terjadi juga pada tahun 2014, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan izin keluar rumah kepada isterinya karena kata terdakwa ada yang mau berbuat jahat pada isterinya yang orangnya tinggi besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak boleh melihat benda-benda berwarna hitam karena menurut Terdakwa benda-benda berwarna hitam jahat;
 - Bahwa pernah ibu Terdakwa memakai mukena berwarna hitam disuruh oleh Terdakwa untuk dilepaskan lalu dibakar oleh Terdakwa;
 - Bahwa kalau Terdakwa bicara suka melantur kadang mengatakan isterinya selingkuh dengan mahluk halus;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan istrinya adalah Ratu Balqis dan Terdakwa keturunan Tuhan yang telah mendapat wahyu dari Tuhan serta Terdakwa mempunyai anak dari mahluk halus;
 - Bahwa Terdakwa sulit tidur, dan kalau malam berkeliling rumah saja dan pernah Terdakwa naik keloteng rumah, katanya Terdakwa melihat orang tinggi besar mau berbuat jahat kepada sekeluarganya sehingga Terdakwa berjaga semalaman;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau ia meminum pembersih pakaian maka dirinya pasti sehat saja;
 - Bahwa kalau Terdakwa pakai cincin sering dilepas karena ia katakan diminta oleh mahluk halus;

Halaman 44 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat bertugas sebagai Kasubag Seleksi pada Karo SDM Poldasu suka melamun saja dan minumannya tidak diminum katanya ada yang mau meracuni serta Terdakwa pernah memeluk Guci sambil menangisinya”;
- Bahwa karena keanehan yang dialami oleh Terdakwa tersebut maka pada tahun 2014, keluarga Terdakwa telah membawa Terdakwa berobat ke Klinik Utama Bina Atma di Jalan Hos Cokroaminoto di Medan dan hasil diagnosa yang dilakukan dokter Klinik Utama Bina Atma yaitu Ahli dr. Mustafa M. Amin, M.Ked., M.Sc., SpKJ (K) menyatakan bahwa Terdakwa pada tahun 2014 tersebut mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), sehingga Terdakwa mendapat perawatan rutin dari Ahli dr. Mustafa M. Amin, M.Ked., M.Sc., SpKJ (K) dan dr. Vita Camelia, M.Ked., K.J., Sp.KJ selaku dokter kejiwaan dari Klinik Utama Bina Atma hingga sampai tanggal 11 April 2016;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bersama istrinya pergi ke Klinik Utama Bina Atma akan tetapi sewaktu akan melintasi rumah saksi Sukartini (orangtua Terdakwa), Terdakwa meminta kepada istrinya (saksi Maya safira Harahap) untuk singgah terlebih dahulu melihat ibu Terdakwa di Jalan Tirtosari Gg. Keluarga No. 14 D, Kel. Banten, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah itu baru pergi ke Klinik Utama Bina Atma;
- Bahwa permintaan Terdakwa disetujui Saksi Maya Safitra Harahap untuk singgah melihat ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Maya Safira Harahap sampai di depan rumah ibu Terdakwa, Terdakwa menyapa “Assalamualaikum”, kemudian pintu rumah dibuka oleh Korban Jumingan, lalu Terdakwa bersama istrinya masuk ke dalam rumah dan pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada Jumingan “Mamak mana?”, lalu korban menjawab “mamak ada didalam kamar bersama Heni Wulandari”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa ibunya ke ruang tamu duduk di kursi panjang Jepara sambil Terdakwa mengurut tangan dan punggung ibunya tersebut sedangkan Jumingan menonton Televisi;
- Bahwa saat terdakwa duduk bersama ibunya di kursi panjang Jepara, Istri Terdakwa memfoto Terdakwa dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, tiba-tiba raut wajah Terdakwa berubah dan mata Terdakwa memerah seperti orang tidak normal dan Terdakwa

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



mendengar bisikan di telinganya mengatakan “orang itu Jahat (saksi Sukartini) tembak saja”, lalu Terdakwa berdiri di hadapan ibunya dan langsung mengambil pistol dari kantong celananya lalu menodongkannya ke dahi ibunya (Sukartini);

- Bahwa karena Terdakwa menodongkan pistol kepada ibunya maka Saksi Sukartini, Saksi Maya Safira, saksi Heni Wulandari dan Korban Jumingan yang melihat kejadiannya sangat terkejut; kemudian Ibu Terdakwa mengatakan “jangan nak, jangan nak, ini mamak”,
- Bahwa korban Jumingan yang melihat saksi Sukartini ditodong dengan senjata api (pistol) oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berdiri mengatakan “ jangan bang, jangan ditembak, itu mamak”. Kemudian muncul bisikan lagi di telinga Terdakwa yang mengatakan “ “Bukan dia (saksi Sukartini) tapi Itu (korban Jumingan) tembak saja”, lalu senjata api tersebut langsung Terdakwa arahkan ke kepala korban sehingga korban Jumingan mundur dan terduduk di kursi serta dengan kedua tangannya memohon kepada Terdakwa mengatakan“ jangan bang jangan” akan tetapi hal tersebut tidak diperdulikan Terdakwa dan Terdakwa langsung menembakkan 2 (dua) peluru kena di kening korban.menuruti bisikan di telinga Terdakwa. Melihat penembakan tersebut istri korban dan istri Terdakwa ketakutan kemudian lari bersembunyi;
- Bahwa Terdakwa menembak korban karena ada bisikan gaib di telinga terdakwa yang menyatakan : “Ini Jahat Tembak aja, tembak lagi dan tembak lagi”;
- Bahwa korban ditembak Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yaitu di kepala korban sebanyak 2 (dua) tembakan, di bagian perut sebanyak 3 (tiga) tembakan dan bagian bokong sebanyak 1 (satu) kali tembakan yang mengakibatkan korban Jumingan meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana tersebut pada hasil Visum Et Revertum yang dibuat dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan yaitu dr. Mistar Ritonga, SpF atas mayat korban Jumingan;
- Bahwa selesai penembakan tersebut ibu Terdakwa mengajak Terdakwa ke kantor polisi dengan mengatakan “kita harus ke kantor polisi sekarang karena kamu telah melakukan penembakan kepada Korban Jumingan”;
- Bahwa sesampainya di kantor Polrestabes Medan, Ibu Terdakwa memberitahukan peristiwa penembakan kepada korban Jumingan kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polda Sumut, juga terlihat keanehan-keanehan pada diri Terdakwa, sehingga Penyidik meminta pihak Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem untuk melakukan perawatan pemeriksaan kejiwaan Terdakwa dan *observasi*, sehingga Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem melakukan *observasi* terhadap diri Terdakwa selama 14 (empat belas) hari terhitung dari tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
- Bahwa hasil *observasi* yang dilakukan Ahli dr. Paskawani Siregar, SpKJ., dan Ahli dr. Ricky W. Tarigan, M.Ked (KJ), SpKJ., selaku Dokter Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem sebagaimana dalam Surat keterangan Ahli Ketokteran Jiwa Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem No. YM.01.06.4 822, tanggal 23 april 2008, yaitu dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa didiagnosa mengalami Gangguan jiwa berat yang dalam bahasa medisnya mengalami *Skizofrenia Paranoid*;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan tersebut yaitu pada tahun 2014 Terdakwa pernah *didiagnosa* mengalami gangguan jiwa berat oleh Ahli dr. Mustafa M. AminM. Ked KJ., M.Sc., SpKJ (K) dan dr. Vita Camelia, M.Ked., KJ., Sp.KJ. dari Klinik Utama Bina Atma;
- Bahwa pemeriksaan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan beberapa kali oleh para dokter Ahli tersebut yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adapun hal-hal yang dialami oleh Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. Mustafa M. AminM. Ked KJ., M.Sc., SpKJ (K) dan dr. Vita Camelia, M.Ked., KJ., Sp.KJ., yaitu Terdakwa mudah tersinggung, memukul istri karena berpikir istri selingkuh dengan makhluk halus, berpikir dirinya telah mendapat wahyu dari Tuhan, berpikir bahwa dirinya memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki orang lain, banyak bicara, serta berpikir ada orang yang ingin mencelakan dirinya dan melihat istri sebagai Nyi Blorong;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dr. Mustafa M. Amin M.Ked KJ., M.Sc., SpKJ (K) dan dr. Vita Camelia, M.Ked., KJ., Sp.KJ., didiagnosa bahwa Terdakwa mengalami: "*episode kini manik* dengan gejala *psikotik*, Gangguan *bipolar episode* kini manik dengan gejala *psikotik* dan *Skizofrenia Paranoid*" sehingga berdasarkan diagnosa yang dilakukan para Ahli tersebut, maka sebagai pengobatannya Terdakwa diberi makan obat berupa *Depakote ER 500 mg* dan *Remital 10 mg*;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penembakan sedang dalam keadaan terganggu jiwanya akibat dari penyakit jiwa yang dideritanya;

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kehendak bebas untuk menentukan apakah ia mau melakukan atau tidak melakukan penembakan itu, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban berada diluar alam kesadaran dari diri Terdakwa atau dengan kata lain kondisi Terdakwa pada saat itu terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*);
- Bahwa sebelum kejadian perkara keluarga korban telah mengetahui penyakit kejiwaan yang dialami oleh Terdakwa yaitu sesuai Surat Pernyataan bertanggal 8 April 2018 yang dibuat oleh orang tua kandung Korban bernama Jumari dan Ibunya bernama Sri Wulan;
- Bahwa orang tua kandung Korban meminta dan berharap agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan dan bisa kembali berkumpul dengan keluarga untuk dilakukan pengobatan dan perawatan baik medis maupun non medis atas sakit yang dialaminya, karena orang tua Korban Jumiran sangat khawatir apabila Terdakwa tetap ditahan akan berakibat semakin parah penyakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, yang mana karena dakwaan disusun secara alternative yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP atau Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 359 KUHP, oleh karena itu sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dengan Sengaja;

Terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada subjek hukum selaku pendukung hak-hak dan kewajiban yang diajukan sebagai terdakwa dengan sesuatu dakwaan tertentu;

Menimbang bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapnyanya, ternyata yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-733/Epp.12/09/2018 tanggal 05 September 2018 atas nama Terdakwa FAHRIZAL, S.IK;



Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa Fahrizal, S.Ik dapat atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkannya jika perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sebab tentang pertanggungjawaban pidana dimaksud baru ada urgensinya untuk dipertimbangkan jika sesuatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti dilakukan Terdakwa dan guna menentukan dapat atau tidak dapat dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang terhadap mana perbuatan pidana itu dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kaitan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, telah disebutkan Sdr. Fahrizal, S.Ik, sebagai terdakwa yang mana surat dakwaan tersebut adalah sebagai dasar pemeriksaan dalam persidangan perkara pidana, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa adalah menghilangkan kehidupan (jiwa) pada manusia (mati);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa Fahrizal, S.Ik bersama saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa) datang ke rumah saksi Sukartini (ibu terdakwa), yang mana pada saat itu saksi Sukartini dan saksi Heni Wulandari (istri korban) sedang berada didalam kamar tidur saksi Sukartini yang terletak di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga No.14 D, Kelurahan Banten, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa dan istrinya masuk ke dalam rumah saksi Sukartini tersebut pintu rumah dibukakan oleh korban, kemudian Terdakwa menemui saksi Sukartini bersama saksi Heni Wulandari yang sedang berada dalam kamar tidur saksi Sukartini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Sukartini ke ruang tamu di rumah tersebut yang diikuti oleh saksi Heni Wulandari. Kemudian Terdakwa dan saksi Sukartini duduk di kursi panjang Jepara yang ada di ruang tamu sambil terdakwa mengurut punggung dan tangan ibunya yaitu saksi Sukartini, sedangkan korban Jumingan duduk menonton Televisi di ruang tamu dekat terdakwa duduk bersama saksi Sukartini dan Maya Safira Harahap;



Menimbang, bahwa saat terdakwa duduk bersama saksi Sukartini, lalu saksi Heni Wulandari ke dapur menyediakan minuman untuk dihidangkan dan tidak berapa lama minuman sudah dibawa dan dihidangkan oleh saksi Heni Wulandari yang ditaruh/diletakkan diatas meja dekat terdakwa duduk bersama saksi Sukartini dan saksi Maya Safira Harahap;

Menimbang, bahwa sekitar sepuluh menit kemudian, saksi Sukartini, saksi Maya Safira Harahap dan saksi Hani Wulandari melihat raut wajah dan mata terdakwa memerah dan secara tiba-tiba Terdakwa berdiri dihadapan saksi Sukartini dan terdakwa langsung mengambil senjata api (Pistol) dari celana saku kanannya lalu menodongkannya ke muka saksi Sukartini. Melihat kejadian tersebut saksi korban (Jumingan) terkejut dan berdiri mengatakan pada terdakwa, "jangan bang, jangan bang, itu Mamak". Mendengar ucapan korban tersebut terdakwa memalingkan mukanya kepada korban dan menodongkan pistolnya kepada korban, kemudian korban mundur dan terjatuh ke kursi serta memohon dengan kedua tangannya mengatakan "jangan bang, jangan bang" tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan karena adanya bisikan ditelinga terdakwa yang mengatakan "orang ini jahat tembak dan tembak lagi" sehingga Terdakwa langsung menembak korban beberapa kali kena pada bagian kepala korban 2 (dua) kali, kebagian paha satu kali tembakan dan kebagian perut korban 2 (dua) kali hingga korban jatuh terkapar di lantai, penembakan mana dilakukan Terdakwa secara berturut-turut pada bagian kepala, perut dan selangkangan korban, yang sewaktu penembakan ke kepala korban dilihat oleh saksi Heni Wulandari dan saksi Maya Safira Harahap yang karena ketakutan mereka lari bersembunyi, sedangkan saksi Sukartini masih bersama Terdakwa di dalam ruang tamu tersebut kejadian penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 wib pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa segera setelah penembakan tersebut saksi Sukartini membawa terdakwa pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut dan Pistol yang terdakwa pergunakan menembak korban diserahkan pada pihak kepolisian kemudian disita oleh Penyidik sebagaimana Surat Perintah Penyitaan Penyidik atas barang bukti perkara ini yang juga telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama setelah penembakan tersebut pihak kepolisian Polda Sumut dan warga sekitar tempat kejadian perkara berdatangan ke rumah saksi Sukartini dan melihat di dalam ruang tamu ada korban tergeletak dalam keadaan luka-luka tembak di tubuh korban dan sudah meninggal dunia;



Menimbang, bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa korban ke rumah sakit lalu diotopsi yang dari hasil pemeriksaan atas Jenazah korban Jumingan ditemukan ada luka-luka tembak pada bagian kepala, perut dan selangkangan korban yang berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara No.09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 menyebutkan hasil pemeriksaan mayat atas nama Jumingan yaitu: Dijumpai luka tembak masuk I, II, III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (ingual) kanan yang menembus ke kantong pelir, dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri. Pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah akibat luka tembak I, II, III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV, V, VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan diatas, maka unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja berarti seseorang yang melakukan (berbuat) sesuatu telah menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatannya. Atau dengan kata lain sipelaku menyadari hal apa yang telah dia lakukan serta mengetahui akibat dari perbuatannya itu sebagai tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Sengaja sebagai tujuan, yaitu seseorang melakukan sesuatu perbuatan karena dia menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya yang menjadi tujuannya, 2. sengaja berinsyaf kepastian, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan menyadari akan timbulnya suatu akibat yang lain yang bukan menjadi tujuannya akan tetapi akibat yang tidak ia kehendaki itu harus timbul supaya apa yang menjadi tujuan utamanya dapat tercapai, dan 3. Sengaja berinsyaf kemungkinan, yaitu dalam melakukan sesuatu perbuatan sipelaku menyadari akan kemungkinan timbulnya /terjadinya sesuatu akibat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 19.30 wib saat saksi Heni Wulandari sedang berada didalam kamar tidur bersama saksi Sukartini, terdakwa bersama isterinya datang ke rumah saksi Sukartini di Jalan Tirtosari Gang Keluarga No. 14 D Kel Banten Kec. Percut Sei Tuan Kota Medan.

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa bersama istrinya akan masuk ke dalam rumah ibunya yaitu saksi Sukartini, terdakwa dari luar rumah menyapa dengan mengatakan "Assalamualaikum", lalu dijawab Jumingan (korban) "Waalaikumsalam", kemudian saksi Sukartini dari dalam kamar mengatakan kepada korban Jumingan yang sedang duduk di ruang tamu "Juan, itu kayak suara abang mu (terdakwa), buka pintu dulu". Setelah pintu rumah dibuka kemudian terdakwa dan saksi Maya Safira Harahap masuk kerumah dan kemudian Terdakwa bertanya kepada korban "dimana mamak (saksi Sukartini)", yang dijawab korban ada di dalam kamar. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tidur menemui saksi Sukartini lalu mengajak saksi Sukartini ke ruangan tamu, Kemudian terdakwa menuntun saksi Sukartini jalan ke ruang tamu dan duduk dikursi panjang Jepara di ruang tamu, sedangkan saksi Heni Wulandari ke dapur menyediakan minuman dan buah untuk mereka. Setelah minuman selesai dibuat lalu saksi Heni Wulandari membawanya ke ruang tamu dan meletakkan/menghidangkannya diatas meja di depan saksi Sukartini, terdakwa dan Maya Safira Harahap, sedangkan korban Jumingan duduk di kursi Jepara menonton televisi dan saksi Heni Wulandari berdiri di depan pintu kamar samping Televisi;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Sukartini duduk bersama terdakwa sambil terdakwa mengusuk tangan dan punggung saksi Sukartini, sempat difoto oleh saksi Maya Safira Harahap. Dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian yaitu sekitar pukul 20.30 wib saksi Maya Safira Harahap dan saksi Heni Wulandari melihat raut wajah Terdakwa muram, matanya melotot merah dan tiba-tiba terdakwa berdiri pada jarak sekitar 1 (satu) meter di depan ibunya, lalu Terdakwa langsung mengambil senjata api (Pistol) dari kantong celana sebelah kanannya dan mengarahkan senjata api (Pistol) ke muka saksi Sukartini untuk melakukan penembakan, lalu korban Jumingan yang melihat keadaan itu terkejut dan berdiri dihadapan Terdakwa mengatakan "Jangan bang, jangan bang, itu mamak". Kemudian mendengar suara korban tersebut Terdakwa berpaling kepalanya kepada korban Jumingan sambil menodongkan senjata api (Pistol) nya ke arah kepala korban Jumingan sehingga korban Jumingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur dan terduduk di kursi sambil kedua tangannya memohon “jangan bang, jangan bang”, namun terdakwa yang mendengar bisikan di telinganya “tembak saja dan tembak lagi, yang mana terdakwa tidak dapat melawan bisikan di telinganya sehingga Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung menembakkan Pistol tersebut ke kepala / dahi korban Jumingan sebanyak 2 (dua) kali dari jarak sekitar 1 (satu) meter sehingga korban Jumingan terjatuh /tersungkur ke lantai ruang tamu, melihat kejadian itu saksi Hani Wulandari dan Maya Safira Harahap merasa takut dan lari bersembunyi yang sewaktu lari tersebut saksi Heni Wulndari dan saksi Maya Safira Harahap masih mendengar beberapa kali letusan senjata api Terdakwa namun para saksi tersebut tidak mengetahui bagian tubuh korban yang ditembak terdakwa. Beberapa menit kemudian saksi Heni Wulandari dan saksi Maya Safira Harahap mendengar suara para tetangga berdatangan ke rumah saksi Sukartini dan juga Anggota Polisi, lalu saksi Heni Wulandari dan saksi Maya Safira Harahap kembali ke ruang tamu dan melihat korban Jumingan sudah meninggal dunia dengan berlumuran darah terlentang di lantai ruang tamu, sedangkan saksi Sukartini dan terdakwa sudah berangkat ke kantor Polisi. Selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit oleh Polisi dan Berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Bhayangkara No : 09/IV/2018/RS Bhayangkara Medan, tanggal 04 April 2018 hasil pemeriksaan mayat atas nama. JUMINGAN yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. H. MISTAR RINTONGA,Sp.F dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan luar terhadap mayat atas nama JUMINGAN dijumpai luka tembak masuk I,II,III pada kepala, dijumpai luka tembak keluar anak peluru pada puncak kepala, luka robek pada dahi sebelah kiri berbentuk bulan sabit, dijumpai luka tembak masuk IV pada perut sebelah kanan bawah, dijumpai luka tembak masuk V pada lipatan paha (inguinal) kanan yang menembus ke kantong pelir kanan (luka tembak keluar dari luka tembak V), juga dijumpai luka tembak masuk VI pada pangkal paha sebelah kanan yang menembus pangkal paha kiri. Pemeriksaan dalam dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga kepala dan hancurnya jaringan otak akibat luka tembak pada kepala, dijumpai pendarahan yang banyak pada rongga perut akibat luka tembak pada perut. Dan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Jumingan adalah akibat luka tembak I,II,III pada kepala yang menyebabkan pendarahan dan hancurnya jaringan otak disertai luka tembak IV,V,VI yang menyebabkan pendarahan yang banyak.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim setelah mendengar keterangan para saksi dan pendapat para Ahli Kejiwaan serta pendapat Dr.

Halaman 53 dari 65 Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/PN Mdn



Mahmud Mulyadi selaku Ahli Hukum Pidana sebagaimana diuraikan diatas yang pada intinya para Ahli Kejiwaan berpendapat sesuai hasil observasi dan diagnose yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) hal penyakit mana telah sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan perilaku aneh yang para saksi ketahui sebelum kejadian perkara untuk singkatnya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Ahli Jiwa telah memberikan pendapatnya, yaitu:

1. Dr. Mustafa M. Amin, M. Ked. M. Se SPK :

- Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi dengan Ahli atas keluhan terdakwa yang cepat/gampang marah, susah tidur, sering mengalami ilusi, menyatakan istrinya berselingkuh dengan makhluk halus, dan terdakwa katanya pernah mendapat wahyu dari Tuhan.

Diagnosis Ahli terhadap terdakwa, yaitu :

- *Episode Kominanik dengan gejala Psikotik;*
- *Bipolar;*
- *Skizofrenia Paranoid;*
- Bahwa yang paling mencolok pada diri terdakwa adalah gejala *Skizofrenia Paranoid*;
- Bahwa keadaan aneh yang dilakukan terdakwa bisa muncul sewaktu-waktu disebabkan factor stress dan terdakwa pernah beritahu pada Ahli kalau terdakwa pernah stress selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa kunjungan terdakwa pada Ahli pada tahun 2014 sebanyak 6 (enam) kali dan pada tahun 2016 sebanyak 2 (dua) kali yang mana terdakwa selalu mengatakan ada melihat bayangan yang menakutkan;
- Bahwa dari 3(tiga) kondisi yang Ahli diagnosis terhadap terdakwa ada kondisi untuk melakukan hal-hal tidak normal yang dapat muncul secara tiba-tiba dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya;
- Bahwa setelah bulan April 2016, Ahli tidak pernah lagi berkonsultasi dengan Fahrizal;
- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid*, kondisi tersebut tidak dapat dikatakan sembuh 100% jika hanya melakukan beberapa kali konsultasi dan apabila tidak melakukan konsultasi lagi maka kondisi kejiwaannya bisa memburuk dan keanehan sikap bisa muncul kembali;



- Bahwa pada pasien yang mengalami *Skizofrenia Paranoid* untuk mengetahui keanehan sikap akan muncul tidak dapat diprediksi karena hal itu terjadi secara spontan;
- Bahwa pada penderita *Skizofrenia Paranoid* apabila tidak diterapi tidak akan sadar telah melakukan sesuatu perbuatan aneh diluar batas normal yang telah dilakukannya;
- Bahwa pada penderita *Skizofrenia Paranoid* tidak bisa membedakan mana fantasi dan mana keadaan yang nyata, pikiran dan perasaan tidak menyatu (terganggu);
- Bahwa Ahli telah memeberikan berupa *Kepakoter 50* (lima puluh) mg yaitu obat untuk menstabilkan perasaan, juga memberikan obat *Remital 10* (sepuluh) mg untuk meredakan gejala *psikotiknya* agar bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fantasi;
- Bahwa Ahli selalu menganjurkan kepada terdakwa untuk selalu control dan konsultasi obatnya agar tidak kambuh penyakitnya;

2. Ahli Dr. Paskawani, SP Ki :

- Bahwa untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang dapat diketahui dengan melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan dan keluarganya;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan kejiwaan, terhadap terdakwa sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 23 Agustus 2018 dan observasi atas permintaan Penyidik di Rumah Sakit Prof. Dr. Muhammad Ildrem;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa *didagnosis* terdakwa mengalami gangguan kejiwaan berat (*Skizofrenia Paranoid*);
- Bahwa awal datang terdakwa mengamuk menendang pintu dan selalu bilang benda berwarna hitam itu hantu dan di hari ke-2, ke-3 sikap terdakwa yang tidak tenang bisa membahayakan dirinya dan orang lain, maka dengan terpaksa pihak Rumah Sakit melakukan terapi;
- Bahwa saat Ahli melakukan wawancara terhadap terdakwa paska kejadian penembakan yang dilakukannya, terdakwa menyatakan dia melakukannya kalau ia (terdakwa) mendapatkan bisikan dari Tuhan untuk menembak korban dan terdakwa melihat korban sosok hitam yang jahat sehingga terdakwa menembak korban dan ada bisikan “tembak lagi, tembak lagi”, sehingga terdakwa menembak hingga peluru habis;
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan dengan nada datar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah bilang pada Ahli, yaitu Tidak mau minum kopi hitam karena ada ulatnya;
- Bahwa menurut Ilmu Medis, kondisi terdakwa sudah termasuk dalam gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*);
- Bahwa pada pasien yang mengalami gangguan jiwa seperti terdakwa, apabila ia mendengar bisikan dirinya, dia tidak bisa melawan bisikan tersebut, jika dilawan si penderita akan merasa sakit dikepalanya akan tetapi jika rutin minum obat hal tersebut masih bisa ditolaknya;
- Bahwa pada pasien *Skizofrenia Paranoid* bisikan yang ia dengar nyata bagi dirinya meskipun orang lain tidak tahu;
- Bahwa yang mengidap *Skizofrenia Paranoid* tidak mengetahui perbuatan yang mana yang benar dan baik atas sesuatu perbuatan;

3. Ahli Dr. Ricky W. Tarigan , M.Ked (Ki) :

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di Rumah Sakit Prof. Muh. Ildrem Medan atas permintaan Kepolisian;
- Bahwa Ahli melanjutkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Paskawani;
- Bahwa terdakwa *didiagnosa* mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*);
- Bahwa menurut Ilmu Medis penyebab penyakit *Skizofrenia Paranoid* karena tidak stabilnya *Neurutronnya* seseorang diotak dan pasien penderita *Skizofrenia Paranoid* bisa langsung melakukan tingkah aneh tanpa didasari suatu motif tertentu dan hal itu muncul tanpa ada gejalanya terlebih dahulu karena bersifat spontan;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mendengar keterangan para saksi dan pendapat para Ahli sebagaimana diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat yang dalam istilah kedokteran disebut *Skizofrenia Paranoid*, sehingga akibat penyakitnya tersebut Terdakwa tidak dapat menyadari perbuatan apa yang sedang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat dari perbuatannya itu, serta Terdakwa tidak dapat membedakan mana perbuatan yang nyata dan fantasi serta mana perbuatan yang baik atau yang buruk dan yang dilarang oleh hukum, oleh karena itu penembakan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas menurut pendapat dan keyakinan majelis hakim adalah diluar (tidak atas) kesadaran terdakwa serta akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa korban meninggal dunia tidak menjadi tujuan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya dalam keadaan menderita penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), sehingga perbuatannya menembak korban tidak disadarinya dan tentunya Terdakwa tidak menghendaki akan kematian korban, dan juga perbuatan Terdakwa yang menembak korban tersebut juga tidak sebagai kurang hati-hatian /kelalaian atau kealpaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbuatan Terdakwa yang dengan menggunakan senjata api (pistol) menembak tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali tembakan mengenai kepala, perut dan selangkangan korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka atas rentetan kejadian tersebut majelis hakim berpendapat jika secara normal (tidak dalam keadaan sakit berubah akal) Terdakwa melakukan perbuatannya itu, maka tentunya hal apa yang Terdakwa telah lakukan tersebut telah merupakan suatu bentuk sengaja sebagai maksud, sedangkan mengenai apakah atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak akan majelis hakim uraikan pada pertimbangan berikut ini;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 338 KUHPidana sehingga dakwaan Kesatu pasal 338 KUHPidana tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan oleh karenanya dakwaan alternatif Kedua pasal 339 KUHPidana tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya penembakan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati keterangan saksi Maya Safira Harahap (istri terdakwa), saksi Sukartini (Ibu Terdakwa), saksi Heni Wulandari (istri korban), saksi Jumari (Bapak korban) dan saksi Sriwulan (ibu korban), dan saksi a de charge bernama Hanis Zega dan Herman yang mana masing-masing saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa sebelum kejadian perkara a quo sering melakukan hal-hal yang aneh dan keterangan saksi Maya Safira Harahap menyebutkan bahwa 3(tiga) hari sebelum pemberangkatan pulang ke Medan tanggal 04 April 2018, terdakwa telah melakukan hal-hal aneh dan tampak kambuh penyakit lamanya sehingga saksi Maya Safira Harahap bersedia pulang ke Medan serta sebelum kejadian perkara para pihak keluarga telah berupaya mengobatinya dengan membawa Terdakwa ke Ustazd dan para



normal dan juga pada para Ahli Kedokteran Jiwa, tetapi Terdakwa tidak lancar mengonsumsi obatnya karena menurut terdakwa jika mengonsumsi obatnya maka dia sering ngantuk dan berfikir lambat; keadaan mana telah bersesuaian dengan pendapat para Ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) yang sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi terdakwa dapat melakukan lagi perbuatan yang aneh-aneh;

Menimbang, bahwa Ahli bernama 1. Dr. H. Mistar Ritonga, 2. Dr. Mustafa M. Amin. M. KEB. MSc.,SpKj (K). 3. DR. Paskawi Siregar. SpKJ, mengemukakan pendapat yaitu Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) adalah merupakan gangguan kompleks terkait rusaknya syaraf, tidak dapat diprediksi kapan munculnya gejala dari penyakit tersebut, serta biasanya pada pasien yang mengalami penyakit *Skizoprenia Paranoid* keanehan pada dirinya bisa tiba-tiba muncul atau kumat karena stress juga bisa kumat karena itu bersifat spontan dan juga pada pasien jenis *skizofrenia paranoid* memiliki keyakinan yang salah, fantasi dalam hal penglihatan dan pendengaran, paenderita paranoid tidak bisa membedakan mana yang fantasi dan mana yang keadaan nyata karena perasaan dan fikiran ikut terganggu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur pada pasal 44 ayat 1 KUHPidana, Ahli DR.Mahmud Mulyadi, SH. M.Hum memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab secara pidana sebagai salah satu unsur subjektif untuk mempidana seseorang;
- Bahwa hukum pidana menganut asas dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, karena itu seseorang yang melakukan tindak pidana, dia belum tentu dapat dihukum sehingga harus dilihat terlebih dahulu unsur subjektifnya berupa adanya unsur kesalahan, kelalaian atau kesengajaan, setelah itu adanya kemampuan bertanggung jawab dan alasan pemaaf, maka apabila kesemua unsur yang disebutkan sudah terpenuhi, maka seseorang yang melakukan tindak pidana barulah bisa dijatuhi hukuman;
- Bahwa kemampuan bertanggung jawab ini secara hukum menyandarkan secara logis yaitu seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk;
- Bahwa di dalam KUHPidana tidak diatur secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab, akan tetapi yang diatur hanya tentang ketidakmampuan dalam bertanggung jawab sebagaimana dalam Pasal 44 KUHPidana;



- Bahwa karena pertanggungjawaban pidana tidak diatur secara tegas dalam KUHPidana, maka hal ini berarti secara tafsir a contrario kemampuan bertanggung jawab itu juga masuk ke dalam Pasal 44 KUHPidana yaitu *diacontrariokan* dengan Pasal 44 KUHPidana bahwa Barangsiapa melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit, maka untuk melihat seseorang mampu bertanggungjawab adalah seseorang waktu melakukan kejahatan tidak dihindangi oleh jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan juga tidak terganggu karena penyakit, sehingga dia dalam konteks kesadaran menunjang kesengajaan sehingga pada saat ia melakukan perbuatan pidana itu memang betul-betul dalam kondisi yang sadar dan tidak dipengaruhi oleh faktor yang ada di dalam Pasal 44 KUHPidana;
- Bahwa karena Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab akan tetapi di a contrario dengan Pasal 44 ayat 1 KUHPidana, maka beberapa sarjana memberikan pendapat, misalnya Simon memberikan pendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa sehingga orang dibenarkan atau tidak dibenarkan terhadap dirinya untuk dijatuhi hukuman, bahwa seseorang ini dikatakan mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum, intinya bahwa tingkat kesadaran itu mampu membedakan mana yang baik mana yang buruk mampu membedakan perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak adalah sebagai inti dari kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ;
- Bahwa dalam Pasal 44 KUHPidana ayat (1) disebutkan tidak mampu bertanggung jawab dengan unsur-unsur yaitu: Pertama karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya, Kedua karena terganggu jiwanya karena penyakit maka ini adalah 2(dua) hal yang menjadi syarat agar Pasal 44 KUHPidana ayat (1) ini terpenuhi kalau lebih lengkapnya Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu jiwannya karena penyakit, maka terhadap orang yang mengalami hal tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya atau dengan kata lain tidak dapat dipidana;



- Bahwa jika jiwanya cacat dalam pertumbuhannya memang sejak lahir dia dihindangi penyakit, misalnya idiot, kurang pikiran yang memang dia tidak sempurna pertumbuhannya sejak lahir ini disebut pertumbuhan tidak sempurna, akan tetapi disini dalam konteks seseorang yang jiwanya tidak sempurna ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jiwanya terganggu akibat pengaruh sosial misalnya karena kurang perhatian orang tua kemudian menjadi seorang yang jahat dalam hal ini yang dimaksud dalam KUHPidana adalah memang orang yang jiwanya cacat sejak lahir dari pertumbuhan biologisnya, lalu yang kedua dikatakan seseorang yang terganggu jiwanya karena penyakit, semula jiwanya sehat akan tetapi dalam perjalanan hidupnya dihindangi penyakit dan unsur yang kedua ini biasanya penyakit psikologis seperti orang yang gila, atau orang yang menjadi gila akibat beban hidupnya sehingga dia melakukan suatu kejahatan;
- Bahwa Ahli hukum tidak dapat menentukan parameter menyatakan seseorang itu terganggu jiwanya karena penyakit, yang dapat menentukan hal tersebut adalah Ahli Kejiwaan, sehingga untuk itu orang hukum pidana harus meminta bantuan dari Ahli Kejiwaan seperti Psikiater atau Psikolog untuk menentukan tingkat penyakit jiwa yang dialami, sehingga bisa dilihat jiwa tersebut masih normal atau tidak ketika sedang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain pada saat melakukan tindak pidana tersebut apakah dalam keadaan sadar atau dalam keadaan terganggu jiwanya karena penyakit;
- Bahwa gangguan jiwa berat masuk kedalam unsur kedua dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana yang mana awalnya sehat lalu dalam perjalanan hidupnya dihindangin penyakit kejiwaan;
- Bahwa dari uraian yang disampaikan terkait seseorang yang mengalami penyakit *Skizofrenia Paranoid* tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang fanstasi, mana yang baik dan mana yang buruk, maka hal tersebut masuk kedalam arti telah mengalami gangguan jiwa berat sehingga memang hal tersebut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka karena jiwanya terganggu karena penyakit, dalam hukum pidana orang seperti itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya apabila dia melakukan suatu tindak pidana, karena dalam hukum pidana hanya akan meminta pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang yang memang sadar ketika dia melakukan tindak pidana;



- Bahwa apabila seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan karena penyakit tersebut dihukum, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan, maka lebih baik direhabilitasi atau diarahkan ketempat tempat yang bisa menyembuhkan kondisi kejiwaannya, karena akibat gangguan jiwa tersebut sebenarnya pelaku tindak pidana tidak menghendaki perbuatan itu dilakukannya karena dia melakukan perbuatan dibawah alam kesadarannya;
- Bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya tidak mempunyai motif, biasanya suatu tindak pidana seperti pembunuhan selalu dibarengi suatu motif, maka jika ingin membedakan tindakan yang dilakukan seseorang dibawah pengaruh kejiwaannya terganggu, maka tindak pidana yang dia lakukan pasti tidak memiliki motif, maka dalam pemeriksaan tersebut sudah lah benar jika dikaitkan dengan Pasal 44 KUHPidana yang mana dalam tindakan yang dilakukannya tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab;
- Bahwa dalam kehidupan manusia sebab akibat sehingga melakukan suatu tindakan pasti ada sebabnya, apalagi jika pembunuhan, hal tersebut pasti ada sebabnya dan apabila seseorang melakukan suatu tindakan tanpa tujuan maka ini sudah bisa dikatakan tidak normal;
- Perbuatan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara pidana Kemampuan bertanggung jawab sebagai salah satu bisa atau tidak nya seseorang untuk dipidana tidak ada diatur di dalam KUHPidana akan tetapi dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana hanya diatur mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab secara pidana;
- Bahwa menurut Ahli orang yang jiwanya cacat sejak lahir karena bawaan biologis dan yang jiwanya terganggu dalam perjalanan hidup yang semula sehat namun karena ada penyakit sehingga menyebabkan jiwanya terganggu seperti yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHPidana ayat (1) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidanya karena pada konteks ini bahwa yang kita ukur adalah perbuatannya sudah terjadi lalu mengukur masalah subjektif , di dalam hukum pidana seseorang dihukum jika sudah terbukti perbuatannya dan kesalahannya, kesalahan tersebut salah satunya unsur kesengajaan;
- Bahwa Orang yang cacat jiwanya sejak lahir maupun terganggu jiwanya karena penyakit, jika terbukti melakukan kesalahan tetapi tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya karena ada 3 (tiga) syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu kesalahan, kemampuan bertanggung



jawab dan alasan pemaaf, dalam hal ini ada tingkatan yang akan diukur satu-satu artinya ketika perbuatan tersebut masuk kedalam Pasal 44 KUHPidana seperti unsur kesalahan maka hal ini menjadi absurd karena orang-orang yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari perbuatannya buruk atau baik. Ketidaktahuan itu yang menyebabkan ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya;

- Bahwa dalam suatu proses penyidikan apakah polisi berwenang untuk menghentikan penyidikan karena tau tersangkanya tidak mampu bertanggung jawab secara pidana, secara umum yang harus menentukan bisa tidaknya seseorang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengadilan, akan tetapi secara umum pada tingkat penyidikan kalau sudah valid buktinya bahwa memang orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, maka penyidikan sudah bisa dihentikan di tingkat penyidikan;
- Bahwa seseorang dalam melakukan pembunuhan hanya dikarenakan ada kata-kata jahat belum dapat dikatakan sebagai motif, karena sebelum pelaku mengatakan orang itu jahat pastinya terlebih dahulu ada hal lain yang melatar belakangnya, itulah yang disebut dengan motif, ketika dia mengatakan hal jahat itu dengan rentang waktu "dia jahat" lalu langsung menembak maka hal itu tidak masuk akal dan dianggap tidak normal. sehingga kejiwaannya perlu dikaji;
- Bahwa kesalahan dan bertanggung jawab itu masuk kepada unsur bisa atau tidaknya di pidana seseorang artinya ada perbuatan lalu dimintai pertanggung jawabannya, kesalahan ada unsur kesalahan dan kesengajaan dan jika dibuktikan unsur kesalahannya maka diukur lagi mampu atau tidak dia mempertanggungjawabkannya, ketika dia tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk atas tindakannya lalu dengan sendirinya absurd unsur subjektinya, hukum pidana menghendaki orang-orang yang sadar atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya;
- Bahwa seseorang yang ketika melakukan tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan namun setelah diadili dan diputus perkaranya dinyatakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana akan tetapi setelah berjalannya waktu pelakunya sehat, maka apabila seseorang tersebut telah pernah diadili dan dinyatakan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya karena Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka apabila setelah putusan tersebut dia sehat seperti



biasa, terhadap orang tersebut tidak bisa lagi diadili atas perkara yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dan berdasarkan keterangan para saksi serta pendapat para Ahli yang jika hal tersebut dikaitkan dengan visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim yaitu terdakwa sewaktu melakukan perbuatannya menembak korban yang mengakibatkan korban Jumingan meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sakit berubah akal atau Terdakwa sedang mengalami gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), sehingga berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dan pendapat Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum (Dosen Fakultas Hukum USU) yang mengemukakan pendapat bahwa "Jika seseorang mengalami penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*) maka Pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang nyata mana yang fantasi", sehingga terhadap pelaku yang dalam keadaan mengalami gangguan jiwa berat tersebut berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHPidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana (on toerekenvaatbaarheid) karena jiwa pelaku (psyhisnya) yang sakit berubah akal dihubungkan dengan perbuatan menembak oleh sipembuat /pelaku (*toerekenbaarheid*), yakni Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit berubah akal atau sedang mengalami gangguan jiwa berat (*skizofrenia paranoid*), maka oleh karenanya Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa sebagaimana pendapat para Ahli yaitu hingga sekarang masih mengidap penyakit gangguan jiwa berat (*Skizofrenia Paranoid*), maka berdasarkan pasal 44 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa dilakukan perawatan dengan memasukkannya ke Rumah Sakit Jiwa atas biaya pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat ini masih menjalani masa tahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Tanjung Gusta dan supaya Terdakwa dapat dibawa ke Rumah Sakit Jiwa guna pengobatan /perawatan medis terhadapnya, maka diperintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan tersebut setelah putusan ini diucapkan dalam persidangan, kemudian supaya Terdakwa dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita serta telah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri dan barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan perkara ini, maka statusnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHP akan tetapi karena terhadap Terdakwa dalam perkara a quo tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka terhadap biaya perkara ini pun dibebankan kepada Negara;

Mengingat pasal 338 KUHPidana, pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP dan KUHPA serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa FAHRIZAL, S.Ik tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 338 KUHPidana akan tetapi Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa atas biaya keluarga Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api genggam Nomor : 606831 Merk CDS warna silver gagang warna coklat;
 - 6 (enam) butir selongsong peluru;
 - 6 (enam) butir proyektil peluru, masing-masing, 1 (satu) butir pecahan proyektil yang ditemukan di tempat kejadian perkara, 3 (tiga) butir pecahan proyektil yang ditemukan ditubuh korban dan 2 (dua) butir proyektil utuh ditemukan di tubuh korban;
 - 1 (satu) lembar surat ijin membawa dan menggunakan senjata api Nomor : SIMSA/2/XII/2017/Sarpas tanggal 22 Desember 2017, dikembalikan kepada Institusi Kepolisian Republik Indonesia;
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu bergaris;Dikembalikan kepada keluarga korban bernama Heni Wulandari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari, Rabu, 30 Januari 2019, oleh kami: Deson Togatorop, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Richard Silalahi, SH., dan Muhd. Ali Tarigan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Yunita Bangun SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, yang dihadiri oleh Randi H.Tambunan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Silalahi, SH.,

Deson Togatorop, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.,

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, SH.,MH.,